

Relatório Consolidado — Agenda Regulatória 2022-2023 — 1º Semestre de 2022 (1º Ponto de Controle)

Reconstruído em PDF por Claude a partir do texto-fonte original (mesmo conteúdo, sem alteração de texto) - o arquivo original estava salvo como texto puro com extensão .pdf, o que impedia o upload.

Relatório Consolidado
1º semestre de 2022
Julho de 2022

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO 1º SEMESTRE DE 2022

Agenda Regulatória
2022-2023

2

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

DIRETORIA COLEGIADA

Rodolfo Henrique de Saboia – Diretor-Geral

Claudio Jorge Martins de Souza

Daniel Maia Vieira

Fernando Moura Alves

Symone Christine de Santana Araújo

SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA

Sergio Alonso Trigo – Superintendente

Rafael de Oliveira Salgado – Superintendente Adjunto

Coordenação de Qualidade Regulatória

Patrícia Mannarino Silva – Coordenadora

Vítor Moreira Magalhães de Oliveira

Mariana Perillo Velloso Barbosa

Matheus de Castro Kojala

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO 1º SEMESTRE DE 2022

Agenda Regulatória
2022-2023

A Agenda Regulatória é a ferramenta de planejamento regulatório da ANP e, ao mesmo tempo, o instrumento de transparência que permite o acompanhamento das ações regulatórias e a participação da sociedade na discussão dos temas considerados prioritários.

Este relatório consolida as atualizações ocorridas no primeiro semestre de 2022. Além das informações destacadas a seguir, os dados de cada ação podem ser consultados no anexo.

DESTAQUES

Painel Dinâmico da Agenda Regulatória

Em conjunto com este relatório, a ANP está lançando o Painel Dinâmico da Agenda Regulatória ([consulte aqui](#)), visando proporcionar aos interessados uma interface amigável para consulta às informações e divulgar prontamente as atualizações de seu planejamento regulatório. O painel dinâmico será atualizado com a frequência requerida pelo dinamismo da atuação regulatória da ANP e os relatórios consolidados passarão a ser publicados semestralmente.

Ações Regulatórias Concluídas:

Tema Título Da Ação Resolução ANP nº

Exploração e Produção

1.03. Certificação de Conteúdo Local 879/2022

1.10. Campos Marginais 877/2022

1.19. Acompanhamento da Execução de Atividades na Fase de Exploração 876/2022

1.20. Prorrogação de prazos da fase de exploração dos contratos de E&P em consonância com a Resolução CNPE nº 12/2021

878/2022

Ações Regulatórias Incluídas:

Tema Título Da Ação

Exploração e Produção

1.26. Certificação de Conteúdo Local

1.27. Incentivo de Royalties ao projeto Poço Transparente.
1.28. Testes de Poço
1.29. Unificação das resoluções de procedimentos licitatórios de blocos e áreas para a outorga de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.
Produção de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis
3.05. Emissão primária de Créditos de Descarbonização para comercialização de biodiesel entre produtores
Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos
4.24. Diretrizes em Situações de Risco ao Abastecimento
4.25. Alteração da Resolução ANP nº 790, de 10 de junho de 2019
Superintendência de Governança e Estratégia
Coordenação de Qualidade Regulatória

1
Agenda Regulatória
2022-2023
Tema Principal 1 – Exploração e Produção

2
Agenda Regulatória
2022-2023
Informações Gerais
Número da Ação 1.01
Título da Ação Revisão do Regulamento Técnico de Medição - Resolução Conjunta ANP/Inmetro nº 1/2013
Descrição da Ação A revisão se propõe a melhorar o texto atual e atualizar a regulação face aos avanços tecnológicos da indústria. Tem também o objetivo de dar tratamento diferenciado para os variados níveis de produção nacional.
Classificação da Ação Revisão
Problema Regulatório
Descrição do Problema Atualizar a regulação atual de medição da produção de petróleo e gás natural. A regulação atual apresenta termos imprecisos que precisam ser melhor definidos para não gerar insegurança jurídica. Além disso, é preciso diferenciar de maneira mais efetiva os requisitos para grandes e pequenos produtores. É necessário também ajustar os requisitos ao avanço tecnológico dos equipamentos.
Objetivos a Serem Alcançados
Eliminar requisitos com baixa efetividade e difícil atendimento. Diferenciar de maneira efetiva requisitos de grandes e pequenos produtores.
Incentivar o uso de novas tecnologias com melhores resultados.
Agentes Econômicos
Potencialmente Afetados
Empresas produtoras de petróleo e gás natural (Operadores)
AIR AIR realizada ou prevista.
Justificativa para inaplicabilidade ou dispensa de AIR
Origem da Ação Interna
Detalhamento da Origem Migração da Ação 6.10 – Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural da Agenda Regulatória 2017-2018.
A partir de diversos questionamentos feitos pelos agentes regulados sobre a regulação vigente, observou-se a necessidade de aprimoramento do texto. Aliado a experiência da fiscalização, foi possível também observar pontos de difícil aplicação que poderiam ser flexibilizados.
Cronograma

Previsão de Início Agosto de 2018
Estudos Preliminares Outubro de 2021
AIR ou NT de Regulação Outubro de 2021
Minuta do Ato Normativo Novembro de 2021
Início Consulta Pública Janeiro de 2022
Audiência Pública Abril de 2022
Aprovação e Publicação Setembro de 2022

3
Agenda Regulatória
2022-2023
Dados Institucionais
UORG Responsável NFP
Outras UORGs Responsáveis SIM
Outro(s) Órgão(s) da
Administração Pública
Relacionado(s)
Inmetro
Objetivo Estratégico Promover ações integradas de conscientização e fiscalização da indústria e sistematizar o monitoramento da segurança das operações
Estoque Regulatório
Tema Primário Exploração e Produção
Tema Secundário Medição de volume de óleo, gás natural, água e resíduos produzidos
Produto Gás Natural, Petróleo
Ato Normativo a ser
revisado
Resolução Conjunta ANP/Inmetro 01/2013
Demandas de TI
Previsão de demanda de TI Não
Tipo de demanda de TI

4
Agenda Regulatória
2022-2023
Informações Gerais
Número da Ação 1.02
Título da Ação Rotinas Operacionais de Medição de Petróleo e Gás Natural
Descrição da Ação Trata-se da consolidação de 4 normas distintas aplicadas à medição de petróleo e gás natural que serão agrupadas para fins de simplificação.
RANP18/2014 (Falhas nos Sistemas de Medição); RANP 52/2013 (Implementação de Resultado de Análises Químicas), RANP 44/2015 (Medição multifásica) e RANP 65/2014 (Envio de dados de produção).
Classificação da Ação Revisão
Problema Regulatório
Descrição do Problema Consolidação de atos normativos com similaridade temática, fazendo ajustes pontuais no mérito.
Objetivos a Serem
Alcançados
Simplificação regulatória pela redução de normas em vigor e melhorias pontuais nos requisitos estabelecidos.
Agentes Econômicos
Potencialmente Afetados
Agentes regulados produtores de petróleo e gás natural na fase de produção
AIR AIR realizada ou prevista.
Justificativa para
inaplicabilidade ou dispensa
de AIR
Origem da Ação Governamental
Detalhamento da Origem Decreto nº 10.139/2019
Cronograma
Previsão de Início Fevereiro de 2021

Estudos Preliminares Agosto de 2022
AIR ou NT de Regulação Outubro de 2022
Minuta do Ato Normativo Novembro de 2022

Início Consulta Pública Dezembro de 2022
Audiência Pública Fevereiro de 2023
Aprovação e Publicação Maio de 2023

5
Agenda Regulatória
2022-2023
Dados Institucionais
UORG Responsável NFP
Outras UORGs Responsáveis
Outro(s) Órgão(s) da
Administração Pública
Relacionado(s)
Objetivo Estratégico Promover ações integradas de conscientização e fiscalização da indústria e sistematizar o monitoramento da segurança das operações
Estoque Regulatório
Tema Primário Exploração e Produção
Tema Secundário Medição de volume de óleo, gás natural, água e resíduos produzidos
Produto Gás Natural, Petróleo
Ato Normativo a ser
revisado
Resolução ANP18/2014 (Falhas nos Sistemas de Medição); Resolução ANP 52/2013 (Implementação de Resultado de Análises Químicas), Resolução ANP 44/2015 (Medição multifásica) e Resolução ANP 65/2014 (Envio de dados de produção).
Demandas de TI
Previsão de demanda de TI Sim
Tipo de demanda de TI Atualização simples das cargas de XML

6
Agenda Regulatória
2022-2023
Informações Gerais
Número da Ação 1.03
Título da Ação Certificação de Conteúdo Local
Descrição da Ação Revisão pontual da Resolução ANP nº 19/2013, que estabelece os critérios e procedimentos para execução das atividades de Certificação de Conteúdo Local, nos termos do Relatório Final de AIR nº 01/2021/SCL/ANP/RJ
Classificação da Ação Revisão
Problema Regulatório
Descrição do Problema O processo de certificação de conteúdo local possui elevada complexidade técnica e está associado a arranjos comerciais e processos produtivos que variam ao longo do tempo, o que requer atualização e aprimoramento contínuo, no sentido de suprir lacunas para a adequada aplicação da norma e simplificar os métodos aplicáveis conforme melhores práticas
Objetivos a Serem
Alcançados
Atualizar e aprimorar os procedimentos de certificação de conteúdo local de acordo com as melhores práticas e o contexto do mercado; simplificar a metodologia de medição de conteúdo local de bens e serviços; e ampliar a previsibilidade do resultado da certificação de conteúdo local
Agentes Econômicos
Potencialmente Afetados
Concessionárias/Operadoras; fornecedores de bens e serviços à indústria petrolífera; e organismos de certificação de conteúdo local
AIR AIR realizada ou prevista.
Justificativa para
inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Externa

Detalhamento da Origem Demanda de organizações representantes das empresas petrolíferas, dos fornecedores de bens e serviços e dos organismos de certificação de conteúdo local

Cronograma

Previsão de Início Outubro de 2020

Estudos Preliminares Dezembro de 2020

AIR ou NT de Regulação Outubro de 2021

Minuta do Ato Normativo Janeiro de 2022

Início Consulta Pública Fevereiro de 2022

Audiência Pública Maio de 2022

Aprovação e Publicação Julho de 2022

7

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SCL

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Conteúdo local

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 19/2013

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Sim

Tipo de demanda de TI Adaptação e aprimoramento do sistema SGCL

8

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.04

Título da Ação Apresentação de relatórios de Conteúdo Local

Descrição da Ação Revisão pontual da Resolução ANP nº 871/2022, que regulamenta os relatórios de conteúdo local, que correspondem ao Relatório de Gastos Trimestrais (RGT) e ao Relatório de Conteúdo Local (RCL), a serem enviados para a ANP nos contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Necessidade de atualização contínua para acompanhar as melhores práticas contábeis e tecnologia aplicada ao controle de dispêndios com bens e serviços nas atividades de E&P, com potencial de simplificação dos procedimentos aplicáveis ao Relatório de Conteúdo Local - RCL e Relatório de Gastos Trimestrais - RGT

Objetivos a Serem

Alcançados

Adequar os relatórios de conteúdo local à legislação contábil e simplificar o procedimento de apresentação de relatórios de Conteúdo Local

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionárias/Operadoras
AIR AIR realizada ou prevista.
Justificativa para
inaplicabilidade ou dispensa
de AIR
Origem da Ação Externa
Detalhamento da Origem Demanda de organizações representantes das empresas petrolíferas
Cronograma
Previsão de Início Janeiro de 2022
Estudos Preliminares Abril de 2022
AIR ou NT de Regulação Novembro de 2022
Minuta do Ato Normativo Janeiro de 2023
Início Consulta Pública Fevereiro de 2023
Audiência Pública Maio de 2023
Aprovação e Publicação Julho de 2023

9

Agenda Regulatória
2022-2023
Dados Institucionais
UORG Responsável SCL
Outras UORGs Responsáveis
Outro(s) Órgão(s) da
Administração Pública
Relacionado(s)
Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma
regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os
setores regulados
Estoque Regulatório
Tema Primário Exploração e Produção
Tema Secundário Conteúdo local
Produto sem classificação
Ato Normativo a ser
revisado
Resolução ANP nº 871/2022
Demandas de TI
Previsão de demanda de TI Sim
Tipo de demanda de TI Adaptação e aprimoramento do sistema de recebimento e armazenamento
de Relatórios de Conteúdo Local - RCL

10

Agenda Regulatória
2022-2023
Informações Gerais
Número da Ação 1.05
Título da Ação Acreditação de Organismos de Certificação de Conteúdo Local
Descrição da Ação Revisão pontual da Resolução ANP nº 869/2022, que dispõe sobre os
requisitos e procedimentos da acreditação de organismos de certificação
de conteúdo local de bens e serviços pelo organismo de acreditação da
ANP.
Classificação da Ação Revisão
Problema Regulatório
Descrição do Problema A acreditação de organismos de certificação de conteúdo local requer o
atendimento de exigências que estão relacionadas com a segurança,
integridade e qualidade do processo de certificação de conteúdo local, de
alta complexidade e em constante evolução, e com exigências de registro
no INMETRO, sendo necessário manter os requisitos atualizados e
compatíveis com as melhores práticas de mercado
Objetivos a Serem
Alcançados
Atualizar e simplificar continuamente os procedimentos e exigências de

acreditação dos organismos de certificação de conteúdo local
Agentes Econômicos
Potencialmente Afetados
Organismos de Certificação de Conteúdo Local
AIR AIR realizada ou prevista.
Justificativa para
inaplicabilidade ou dispensa
de AIR
Origem da Ação Interna
Detalhamento da Origem Aplicação da norma e auditorias realizadas pela SCL nos organismos de
certificação de conteúdo local
Cronograma
Previsão de Início Junho de 2022
Estudos Preliminares Agosto de 2022
AIR ou NT de Regulação Abril de 2023
Minuta do Ato Normativo Junho de 2023
Início Consulta Pública Junho de 2023
Audiência Pública Outubro de 2023
Aprovação e Publicação Dezembro de 2023

11

Agenda Regulatória
2022-2023
Dados Institucionais
UORG Responsável SCL
Outras UORGs Responsáveis
Outro(s) Órgão(s) da
Administração Pública
Relacionado(s)
Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma
regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os
setores regulados
Estoque Regulatório
Tema Primário Exploração e Produção
Tema Secundário Conteúdo local
Produto sem classificação
Ato Normativo a ser
revisado
Resolução ANP nº 869/2022
Demandas de TI
Previsão de demanda de TI Sim
Tipo de demanda de TI Ajustes no SGCL conforme atualização das exigências de acreditação

12

Agenda Regulatória
2022-2023
Informações Gerais
Número da Ação 1.06
Título da Ação Plano de Desenvolvimento
Descrição da Ação Revisão da Resolução nº 17/2015 que regulamenta o conteúdo e os
procedimentos de apresentação dos Planos de Desenvolvimento.
Classificação da Ação Revisão
Problema Regulatório
Descrição do Problema Existência de controvérsias relacionadas aos critérios aplicados na
delimitação de Área de Campo de Petróleo ou Gás Natural, incluindo-se
aqueles relativos ao agrupamento de reservatórios, conforme dispositivo
da Resolução nº 17/2015.
Objetivos a Serem
Alcançados
Aperfeiçoar o instrumento regulatório relativo ao Plano de
Desenvolvimento, contemplando uma melhor definição de critérios a
serem aplicados na delimitação de Área de Campo de Petróleo ou Gás

Natural.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionárias/Operadoras

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Externa

Detalhamento da Origem A existência de controvérsias relacionadas aos critérios aplicados na delimitação de Área de Campo de Petróleo ou Gás Natural ensejou necessidade de aperfeiçoamento da regulamentação vigente.

Cronograma

Previsão de Início Outubro de 2018

Estudos Preliminares Outubro de 2018

AIR ou NT de Regulação Dezembro de 2021

Minuta do Ato Normativo Julho de 2022

Início Consulta Pública Agosto de 2022

Audiência Pública Outubro de 2022

Aprovação e Publicação Janeiro de 2023

13

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDP

Outras UORGs Responsáveis SEP

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Atividades da fase de desenvolvimento e de produção

Produto Petróleo

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 17/2015

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

14

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.07

Título da Ação Acompanhamento da Produção e da Execução de Atividades nas Fases de Desenvolvimento e Produção

Descrição da Ação Revisão e consolidação das Portarias nº 100/2000 e 123/2000 que estabelecem, respectivamente, o Regulamento Técnico do Programa Anual de Produção (PAP) e o Regulamento Técnico do Programa Anual de Trabalho e Orçamento (PAT).

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Os regulamentos relativos ao PAT e PAP estão em vigência há 19 anos. No período, foram observados tanto avanços tecnológicos quanto regulatórios que não foram contemplados pelas referidas normas. Adicionalmente, busca-se regulamentar o Boletim Mensal de Produção (BMP) e as

atividades realizadas, visando a melhoria da atuação fiscalizatória da ANP.

Objetivos a Serem

Alcançados

Atualizar e aperfeiçoar a regulamentação, reunindo em uma mesma norma os requisitos referentes ao PAT e PAP e incluir aqueles relativos BMP e às atividades realizadas.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionárias/Operadoras

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, III, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo considerado de baixo impacto).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Trata-se de simplificação regulatória:(a) não provoca aumento expressivo de custos para os agentes econômicos ou para os usuários dos serviços prestados,

(b) não provoca aumento expressivo de despesa orçamentária ou financeira; e

(c) não repercute de forma substancial nas políticas públicas de saúde, de segurança, ambientais, econômicas ou sociais.

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Atualizar e modernizar a regulamentação do tema visando o aperfeiçoamento da atuação fiscalizatória da ANP.

Cronograma

Previsão de Início Fevereiro de 2021

Estudos Preliminares Fevereiro de 2021

AIR ou NT de Regulação Fevereiro de 2022

Minuta do Ato Normativo Agosto de 2022

Início Consulta Pública Agosto de 2022

Audiência Pública Novembro de 2022

Aprovação e Publicação Janeiro de 2023

15

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDP

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Atividades da fase de desenvolvimento e de produção

Produto Petróleo

Ato Normativo a ser

revisado

Portaria nº 100/2000 e Portaria nº 123/2000

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Sim

Tipo de demanda de TI Adaptações no Sigep.

16

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.08

Título da Ação Revisão da Resolução ANP Nº 32 DE 05/06/2014

Descrição da Ação Revisão da resolução que dispõe sobre o enquadramento de medidas específicas para aumentar a participação de Empresas de Pequeno e Médio Porte nas atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural no País.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Adequação, considerando o cenário atual, da resolução, para a adoção de medidas que incentivem a participação de pequenas e médias empresas nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.

Objetivos a Serem

Alcançados

Aumento na atratividade econômica e continuidade da produção, com extensão da vida útil dos campos, mantendo seus benefícios socioeconômicos regionais, como geração de empregos, renda e arrecadação de tributos estaduais e municipais.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Pequenas e médias empresas, entes federados.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem No âmbito do processo da ação regulatória que resultou na resolução que regulamenta a redução da alíquota de royalties como incentivo às empresas de pequeno e médio portes foi identificada a necessidade da Revisão da Resolução 32/2014.

Cronograma

Previsão de Início Março de 2022

Estudos Preliminares Novembro de 2022

AIR ou NT de Regulação Fevereiro de 2023

Minuta do Ato Normativo Maio de 2023

Início Consulta Pública Maio de 2023

Audiência Pública Setembro de 2023

Aprovação e Publicação Dezembro de 2023

17

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDP

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Atividades da fase de desenvolvimento e de produção

Produto Petróleo

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP Nº 32 DE 05/06/2014

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

18

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.09

Título da Ação Procedimentos para sub-rogação e execução da garantia financeira de descomissionamento

Descrição da Ação A ação regulatória tem o objetivo de avaliar os procedimentos de execução da garantia financeira do descomissionamento em caso de inadimplência pelo contratado da obrigação frente à União e a avaliação do uso do recurso nela aportados para execução da atividade de descomissionamento

Classificação da Ação Nova

Problema Regulatório

Descrição do Problema Inexistência de procedimentos de execução das garantias financeiras aprovadas pela Resolução ANP nº 854/2021 e o uso do recurso nela aportados para execução da atividade de descomissionamento

Objetivos a Serem

Alcançados

i) Verificar os impactos jurídicos e econômicos da possibilidade de sub-rogação de garantias financeiras em campos de petróleo e gás natural. Nesse contexto, deve-se, também, analisar: a liquidez para o terceiro interessado, avaliando o interesse que este último teria em sub-rogar-se em cada uma das modalidades, a forma da realização da sub-rogação e as alterações necessárias no contrato e na regulação para que o instituto se torne viável.

ii) avaliar o risco do inadimplemento das obrigações de

descomissionamento, as medidas para mitigar esses riscos, os procedimentos para utilização dos recursos financeiros obtidos nas atividades de descomissionamento, objetivando a melhor eficiência do recurso, e a forma de execução da garantia, caso não haja empresa que execute as atividades de descomissionamento e sub-rogue-se nas garantias.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Contratadas

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem No âmbito do processo que resultou na resolução que regulamenta os procedimentos para apresentação de garantias financeiras e termo que assegurem os recursos financeiros para o descomissionamento de instalações de produção em campos de petróleo e gás natural, foi identificada a necessidade de uma ação regulatória específica para tratar os procedimentos de descomissionamento.

Cronograma

Previsão de Início Maio de 2022

Estudos Preliminares Novembro de 2023

AIR ou NT de Regulação Janeiro de 2024

Minuta do Ato Normativo Maio de 2024

19

Agenda Regulatória

2022-2023

Início Consulta Pública Maio de 2024

Audiência Pública Setembro de 2024

Aprovação e Publicação Novembro de 2024

Dados Institucionais

UORG Responsável SDP

Outras UORGs Responsáveis SEP/SSM

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

MME/ME

Objetivo Estratégico Promover ações integradas de conscientização e fiscalização da indústria e sistematizar o monitoramento da segurança das operações

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Descomissionamento de instalações

Produto Petróleo

Ato Normativo a ser

revisado

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

20

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.10

Título da Ação Campos Marginais

Descrição da Ação Elaboração de ato normativo estabelecendo a definição e enquadramento de campo marginal.

Classificação da Ação Nova

Problema Regulatório

Descrição do Problema A Política de E&P aprovada pela Resolução CNPE nº 17/2017, de 8 de junho de 2017, estabelece, entre outras disposições, que as seguintes diretrizes devem ser observadas: incentivo à exploração e à produção de petróleo e de gás natural em bacia terrestres; incentivo ao aumento da participação das empresas de pequeno e médio portes nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural e incentivo ao desenvolvimento de descobertas petrolíferas de pequeno e médio portes.

Todavia registra-se a existência de acumulações de hidrocarbonetos com economicidade marginal que não são declaradas comerciais ou que tenham sua produção interrompida por inviabilidade econômica devido a fatores como pequeno porte, características do óleo, desafios logísticos, técnicos ou operacionais.

Objetivos a Serem

Alcançados

Estabelecer critérios objetivos a fim de se definir campos passíveis de receber incentivos à produção de petróleo e gás natural a partir de acumulações de hidrocarbonetos com economicidade marginal.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionárias/Operadoras de pequeno e médio portes.

AIR AIR Inaplicável, na forma do art. 22 do Decreto 10.411/2020 (consulta pública ou audiência pública iniciada até 14/04/2021).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

A participação social ocorreu no início do processo, uma vez que foi realizada a Tomada Pública de Contribuições nº 8 entre 06/11/2018 e 05/12/2018.

Origem da Ação Externa

Detalhamento da Origem Em resposta às contribuições recebidas no âmbito da TPC nº 08/2018, em 24/04/2019, foi realizado um Workshop em parceria com o IBP, tendo como objetivo principal alinhar as expectativas entre a indústria e a Agência.

Neste contexto, foi identificada a necessidade de regulamentação sobre o tema visando estabelecer incentivos para o desenvolvimento desses ativos.

Cronograma

Previsão de Início Dezembro de 2018

Estudos Preliminares Dezembro de 2018
AIR ou NT de Regulação Setembro de 2021
Minuta do Ato Normativo Setembro de 2021
Início Consulta Pública Setembro de 2021
Audiência Pública Novembro de 2021
Aprovação e Publicação Março de 2022

21

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDP

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Atuar visando à revitalização dos campos maduros e à abertura de novas fronteiras exploratórias

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Atividades da fase de desenvolvimento e de produção

Produto Petróleo

Ato Normativo a ser

revisado

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

22

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.11

Título da Ação Aquisição e Acesso aos Dados Técnicos

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 757/2018 que regulamenta as atividades de aquisição e processamento de dados, elaboração de estudos e acesso aos dados técnicos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural nas bacias sedimentares brasileiras.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Em virtude de apontamentos por parte de empresas do setor de E&P e o IBAMA, percebeu-se que será necessária uma revisão da Resolução ANP nº 757/2018 para esclarecer alguns pontos relacionados à aquisição de dados sísmicos. Além disso, a Diretoria Colegiada determinou que fosse delegada a competência para autorização do acesso aos dados públicos do BDEP.

Objetivos a Serem

Alcançados

A revisão tem como objetivo a simplificação do processo de outorga de autorização para a aquisição de dados técnicos, além de regulamentar o acesso de dados públicos pelas universidades.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionárias/Operadoras, EADs (Empresas de Aquisição de Dados), universidades e instituições de pesquisa.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Externa

Detalhamento da Origem Empresas de E&P e IBAMA

Cronograma

Previsão de Início Janeiro de 2021

Estudos Preliminares Maio de 2021
AIR ou NT de Regulação Novembro de 2021
Minuta do Ato Normativo Novembro de 2021
Início Consulta Pública Janeiro de 2022
Audiência Pública Abril de 2022
Aprovação e Publicação Julho de 2022

23

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDT

Outras UORGs Responsáveis SEP, SSM, SDP, SAG

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

IBAMA, MME

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Dados técnicos (geológicos, geofísicos, geoquímicos)

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 757/2018

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

24

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.12

Título da Ação Coleta e Guarda de Dados e Amostras

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 71/2014, que regulamenta o pagamento dos valores referentes aos custos de manuseio e manipulação e os procedimentos para a coleta de amostras de rocha e de fluidos de poços perfurados pelos operadores nas bacias sedimentares brasileiras.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema A Resolução ANP nº 71/2014 foi instituída em 31/12/2014. Almeja-se sua revisão de modo a incorporar melhorias e atualizações, principalmente no âmbito do processo estratégico do Centro de Rochas e Fluidos da ANP.

Objetivos a Serem

Alcançados

Regulamentar o recebimento, a gestão e a disponibilização das amostras de rocha e de fluidos obtidos na perfuração de poços nas bacias sedimentares brasileiras; definir os valores a serem cobrados e os procedimentos para o acesso às amostras armazenadas em depósitos da ANP, no âmbito do projeto estratégico do Centro de Rochas e Fluidos da ANP; regulamentar os procedimentos para guarda provisória e transporte destas amostras de rocha e de fluidos por parte dos fiéis depositário; e criar uma sessão específica para a gestão, coleta, catalogação e envio de lâminas à ANP

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionárias/Operadoras, universidades e instituições de pesquisa.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para
inaplicabilidade ou dispensa
de AIR
Origem da Ação Interna
Detalhamento da Origem Necessidade de atualização da regulamentação sobre o tema.
Cronograma
Previsão de Início Fevereiro de 2017
Estudos Preliminares Julho de 2018
AIR ou NT de Regulação Outubro de 2021
Minuta do Ato Normativo Junho de 2022
Início Consulta Pública Setembro de 2022
Audiência Pública Novembro de 2022
Aprovação e Publicação Janeiro de 2023

25

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDT

Outras UORGs Responsáveis SEP; SDP; SSM; SAG

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

CPRM

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 71/2014.

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Sim

Tipo de demanda de TI O PMDT - Plano de Modernização da Superintendência de Dados Técnicos contempla projetos que objetivam modernizar a infraestrutura de TI que atende ao BDEP, o que inclui o CRF Digital, a aquisição de uma solução integrada para armazenamento de dados e a co

26

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.13

Título da Ação Entrega e Formatação de Dados Sísmicos (Revisão do Padrão ANP1B)

Descrição da Ação Revisão do Padrão ANP1B de Formatação e Entrega de Dados Sísmicos, anexo da Resolução ANP nº 9/2005.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema As especificações do ANP1B (2004) não acompanharam a evolução tecnológica do setor de aquisição e processamento de dados sísmicos ao longo dos anos, nem mesmo em relação a atualizações internacionais do padrão de formatação SEG-Y, o qual serviu como base para a sua elaboração.

Objetivos a Serem

Alcançados

Em primeiro lugar, a introdução de novas tecnologias, de acordo com o projeto de modernização digital da Superintendência, que promoveram mudanças na forma de envio e arquivo de dados. Em segundo lugar, há a

necessidade de adequação das informações ao solicitado nos editais dos leilões promovidos pela Agência. Merecem igualmente menção a importância da adequação ao formato normativo de Resolução, conforme Guia de Padronização de Documentos da ANP e a equiparação formatacional com os padrões internacionais.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionárias/Operadoras, EADs (Empresas de Aquisição de Dados), universidades e instituições de pesquisa.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem A Lei do Petróleo e a Resolução ANP nº 757/2018 regulamentam as obrigações de entrega, armazenamento e disponibilização de dados técnicos (BDEP) gerados a partir de aquisição, processamento e elaboração de estudos sobre as bacias sedimentares brasileiras no âmbito do setor petrolífero.

Cronograma

Previsão de Início Setembro de 2018

Estudos Preliminares Novembro de 2019

AIR ou NT de Regulação Agosto de 2020

Minuta do Ato Normativo Setembro de 2021

Início Consulta Pública Outubro de 2021

Audiência Pública Janeiro de 2022

Aprovação e Publicação Junho de 2022

27

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDT

Outras UORGs Responsáveis SEP; SDP; SAG; SPD

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Ibama; Marinha; Universidades; PPSA

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Dados técnicos (geológicos, geofísicos, geoquímicos)

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Anexo da Resolução ANP nº 9/2005 (Padrão ANP1B)

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Sim

Tipo de demanda de TI Atualização de Software de Análise e Carga de Dados Sísmicos (PetroBank e ANPQC)

28

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.14

Título da Ação Dados Geoquímicos

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 725/2018 sobre o Padrão Técnico ANP3, que trata da entrega de dados geoquímicos.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema O Padrão ANP3 foi instituído recentemente e, como foi a primeira iniciativa de padronização de dados geoquímicos apresenta diversas oportunidades de melhorias, que serão analisadas após o período planejado de dois anos do padrão em vigor.

Objetivos a Serem

Alcançados

Atualizar o Padrão ANP3, permitindo ampla participação da ANP, das empresas que adquirem dados e da sociedade, de forma a compatibilizá-lo com as atualizações tecnológicas, legais e de procedimentos internos de avaliação e armazenamento desses dados.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionárias/Operadoras, EADs (Empresas de Aquisição de Dados), universidades e instituições de pesquisa.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Necessidade de atualização da regulamentação sobre o tema.

Cronograma

Previsão de Início Outubro de 2020

Estudos Preliminares Março de 2021

AIR ou NT de Regulação Setembro de 2021

Minuta do Ato Normativo Novembro de 2021

Início Consulta Pública Junho de 2022

Audiência Pública Agosto de 2022

Aprovação e Publicação Outubro de 2022

29

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDT

Outras UORGs Responsáveis SEP; SDP; SSM; SAG

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Dados técnicos (geológicos, geofísicos, geoquímicos)

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Padrão Técnico ANP3, instituído pela Resolução ANP nº 725/2018.

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Sim

Tipo de demanda de TI O PMDT - Plano de Modernização da Superintendência de Dados Técnicos contempla projetos que objetivam modernizar a infraestrutura de TI que atende ao BDEP, o que inclui o CRF Digital, a aquisição de uma solução integrada para armazenamento de dados e a co

30

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.15

Título da Ação Dados Digitais de Perfis de Poços

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 39/2016 sobre o Padrão Técnico ANP5, que trata da entrega de dados digitais de perfis de poços.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema O Padrão ANP5 foi instituído em 31/08/2016. Almeja-se sua revisão de modo a incorporar melhorias e atualizações, similarmente às revisões dos demais padrões técnicos de entrega de dados.

Objetivos a Serem

Alcançados

Atualizar o Padrão ANP5, permitindo ampla participação da ANP, dos entes externos que adquirem dados de poços e da sociedade, de forma a compatibilizá-lo com as atualizações tecnológicas, legais e de procedimentos internos de avaliação e armazenamento desses dados.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionárias/Operadoras, EADs (Empresas de Aquisição de Dados), universidades e instituições de pesquisa.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Necessidade de atualização da regulamentação sobre o tema.

Cronograma

Previsão de Início Dezembro de 2020

Estudos Preliminares Dezembro de 2020

AIR ou NT de Regulação Julho de 2022

Minuta do Ato Normativo Dezembro de 2022

Início Consulta Pública Dezembro de 2022

Audiência Pública Abril de 2023

Aprovação e Publicação Junho de 2023

31

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDT

Outras UORGs Responsáveis SEP, SDP, SSM, SAG

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Dados técnicos (geológicos, geofísicos, geoquímicos)

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Padrão Técnico ANP5, instituído pela Resolução ANP nº 39/2016.

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Sim

Tipo de demanda de TI O PMDT - Plano de Modernização da Superintendência de Dados Técnicos contempla projetos que objetivam modernizar a infraestrutura de TI que atende ao BDEP, o que inclui a aquisição de uma solução integrada para armazenamento de dados e a contratação de um

32

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.16

Título da Ação Dados de Perfis Compostos

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 33/2016 sobre o Padrão Técnico ANP7, que trata da entrega de dados de perfis compostos.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema O Padrão ANP7 foi instituído em 21/07/2016. Almeja-se sua revisão de modo a incorporar melhorias e atualizações, similarmente às revisões dos demais padrões técnicos de entrega de dados.

Objetivos a Serem

Alcançados

Atualizar o Padrão ANP7, permitindo ampla participação da ANP, dos entes externos que adquirem dados de poços e da sociedade, de forma a compatibilizá-lo com as atualizações tecnológicas, legais e de procedimentos internos de avaliação e armazenamento desses dados.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionárias/Operadoras, EADs (Empresas de Aquisição de Dados), universidades e instituições de pesquisa.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Necessidade de atualização da regulamentação sobre o tema.

Cronograma

Previsão de Início Dezembro de 2020

Estudos Preliminares Dezembro de 2020

AIR ou NT de Regulação Julho de 2022

Minuta do Ato Normativo Dezembro de 2022

Início Consulta Pública Dezembro de 2022

Audiência Pública Abril de 2023

Aprovação e Publicação Junho de 2023

33

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDT

Outras UORGs Responsáveis SEP, SDP, SSM, SAG

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Dados técnicos (geológicos, geofísicos, geoquímicos)

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Padrão Técnico ANP7, instituído pela Resolução ANP nº 39/2016.

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Sim

Tipo de demanda de TI O PMDT - Plano de Modernização da Superintendência de Dados Técnicos contempla projetos que objetivam modernizar a infraestrutura de TI que atende ao BDEP, o que inclui a aquisição de uma solução integrada para armazenamento de dados e a contratação de um

34

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.17

Título da Ação Dados de Testes de Formação de Poços

Descrição da Ação Revisão do Padrão Técnico ANP08, que trata da entrega de dados de testes de formação de poços.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema O Padrão ANP08 foi instituído na década passada, há cerca de 15 anos. Almeja-se sua revisão de modo a incorporar melhorias e atualizações,

similarmente às revisões dos demais padrões técnicos de entrega de dados.

Objetivos a Serem

Alcançados

Atualizar o Padrão ANP08, permitindo ampla participação da ANP, dos entes externos que adquirem dados de poços e da sociedade, de forma a compatibilizá-lo com as atualizações tecnológicas, legais e de procedimentos internos de avaliação e armazenamento desses dados.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionárias/Operadoras, EADs (Empresas de Aquisição de Dados), universidades e instituições de pesquisa.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Necessidade de atualização da regulamentação sobre o tema.

Cronograma

Previsão de Início Dezembro de 2020

Estudos Preliminares Dezembro de 2020

AIR ou NT de Regulação Julho de 2022

Minuta do Ato Normativo Dezembro de 2022

Início Consulta Pública Dezembro de 2022

Audiência Pública Abril de 2023

Aprovação e Publicação Junho de 2023

35

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDT

Outras UORGs Responsáveis SEP, SDP, SSM, SAG

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Dados técnicos (geológicos, geofísicos, geoquímicos)

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Padrão Técnico ANP08.

(nota: o padrão não foi instituído por meio de portaria ou resolução.)

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Sim

Tipo de demanda de TI O PMDT - Plano de Modernização da Superintendência de Dados Técnicos

contempla projetos que objetivam modernizar a infraestrutura de TI que atende ao BDEP, o que inclui a aquisição de uma solução integrada para armazenamento de dados e a contratação de um

36

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.18

Título da Ação Perfil de Acompanhamento Geológico

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 37/2012 sobre o Padrão Técnico ANP09, que trata da entrega de PAG (Perfil de Acompanhamento Geológico).

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema O Padrão ANP09 foi instituído em 19/11/2012. Almeja-se sua revisão de modo a incorporar melhorias e atualizações, similarmente às revisões dos demais padrões técnicos de entrega de dados.

Objetivos a Serem

Alcançados

Atualizar o Padrão ANP09, permitindo ampla participação da ANP, dos entes externos que adquirem dados de poços e da sociedade, de forma a compatibilizá-lo com as atualizações tecnológicas, legais e de procedimentos internos de avaliação e armazenamento desses dados.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionárias/Operadoras, EADs (Empresas de Aquisição de Dados), universidades e instituições de pesquisa.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Necessidade de atualização da regulamentação sobre o tema.

Cronograma

Previsão de Início Dezembro de 2020

Estudos Preliminares Dezembro de 2020

AIR ou NT de Regulação Julho de 2022

Minuta do Ato Normativo Dezembro de 2022

Início Consulta Pública Dezembro de 2022

Audiência Pública Abril de 2023

Aprovação e Publicação Junho de 2023

37

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDT

Outras UORGs Responsáveis SEP, SDP, SSM, SAG

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Dados técnicos (geológicos, geofísicos, geoquímicos)

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Padrão Técnico ANP09, instituído pela Resolução ANP nº 37/2012.

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Sim

Tipo de demanda de TI O PMDT - Plano de Modernização da Superintendência de Dados Técnicos contempla projetos que objetivam modernizar a infraestrutura de TI que atende ao BDEP, o que inclui a aquisição de uma solução integrada para armazenamento de dados e a contratação de um

38

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.19

Título da Ação Acompanhamento da Execução de Atividades na Fase de Exploração

Descrição da Ação Elaboração de ato normativo regulamentando o Plano de Trabalho Exploratório (PTE), que unifica o Programa Anual de Trabalho e Orçamento (PAT/OAT), instrumento dos contratos de concessão e partilha, e o Plano de Exploração, instrumento dos contratos de partilha, utilizados para o acompanhamento da execução das atividades da fase de exploração*

Classificação da Ação Nova

Problema Regulatório

Descrição do Problema As finalidades do PAT/OAT e do Plano de Exploração se sobrepõem e os instrumentos apresentam natureza similar. O PAT/OAT contempla, além de todas as atividades previstas no Plano de Exploração, as atividades associadas ao descomissionamento de instalações. Por sua vez, o Plano de Exploração possui como horizonte toda a fase de exploração, enquanto o PAT/OAT prevê as atividades somente para o exercício seguinte ao da emissão do programa.

Objetivos a Serem

Alcançados

Aperfeiçoamento do monitoramento das atividades de exploração e avaliação.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Contratados, ANP e sociedade em geral

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, III, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo considerado de baixo impacto).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

A edição da resolução em discussão envolve riscos e impactos baixos, uma vez que visa disciplinar obrigações dos agentes regulados já definidas na Lei nº 9.478/1997 (art. 43, inciso III), na Lei nº 12.351/2010 (art. 11, inciso V) e nos contratos de E&P e já implementadas na rotina de trabalho da SEP e também dos contratados. Nesse sentido, é importante destacar que os contratos de E&P mencionam que o PAT/OAT e o Plano de Exploração devem ser apresentados conforme legislação aplicável, muito embora, este tema nunca tenha sido objeto de regulamentação no âmbito da fase de exploração. Dessa forma, ainda que introduza melhorias ao processo, a resolução tem como objetivos principais unificar, simplificar, sistematizar, procedimentar e operacionalizar a forma, o conteúdo e o meio de envio das informações relacionadas ao PAT/OAT e ao Plano de Exploração, sob a forma do PTE. Uma vez que são obrigações já estabelecidas e implementadas no âmbito da SEP, e realizadas pelos contratados, o ato normativo não imputa custos adicionais relevantes aos agentes regulados ou despesa orçamentária significativa à agência.

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem O contrato da 16ª rodada de licitações para concessão faz a distinção entre o programa de trabalho e orçamento para a fase de exploração e o da fase de produção.

39

Agenda Regulatória

2022-2023

Cronograma

Previsão de Início Julho de 2019

Estudos Preliminares Fevereiro de 2020

AIR ou NT de Regulação Agosto de 2021

Minuta do Ato Normativo Agosto de 2021

Início Consulta Pública Dezembro de 2021

Audiência Pública Março de 2022

Aprovação e Publicação Abril de 2022

Dados Institucionais

UORG Responsável SEP

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Atividades da fase de exploração

Produto Petróleo

Ato Normativo a ser

revisado

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Sim

Tipo de demanda de TI Formulário de Consulta e Alimentação de Dados via DPP

40

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.20

Título da Ação Prorrogação de prazos da fase de exploração dos contratos de E&P em consonância com a Resolução CNPE nº 12/2021

Descrição da Ação Elaboração de resolução que faculta aos detentores de direitos de exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos a prorrogação de prazos da fase de exploração dos contratos de E&P pelo período de dezoito meses

Classificação da Ação Nova

Problema Regulatório

Descrição do Problema A retração do desempenho do segmento de exploração de petróleo e gás natural no Brasil nos últimos anos, expresso mediante o quantitativo de blocos sob contrato e o volume de atividades exploratórias realizado; a ocorrência de imprevisibilidades relacionadas à execução das atividades exploratórias decorrentes do atual cenário de incertezas na indústria do petróleo, agravado pela pandemia da Covid-19; e a possibilidade concreta de devolução de blocos exploratórios com a consequente inviabilidade da continuidade do ciclo exploratório que poderia levar essas áreas à fase de desenvolvimento e produção

Objetivos a Serem

Alcançados

Evitar a extinção em larga escala de contratos de E&P em fase de exploração e buscar preservar a realização das atividades exploratórias compromissadas no âmbito dos contratos de E&P em fase de exploração.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Contratados, ANP, MME, PPSA, entidades representativas e sociedade em geral

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, I, do Decreto 10.411/2020 (urgência).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa
de AIR

A excessiva duração do processo de publicação da Resolução CNPE nº 12/2021, somado à perspectiva de um consumo de tempo demasiadamente longo, caso seja seguido o rito ordinário para a edição da resolução ANP, poderá levar um número considerável contratos de E&P na fase de exploração à extinção. Consequentemente, há riscos de perda de investimentos em atividades exploratórias no país, de perda de apropriação de reservas futuras e de judicialização dos contratos.

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem Resolução CNPE nº 12/2021, que estabelece como de interesse da Política Energética Nacional que a ANP avalie a adoção de medidas visando à prorrogação da Fase de Exploração dos Contratos de Concessão e Partilha de Produção vigentes

Cronograma

Previsão de Início Setembro de 2021

Estudos Preliminares Outubro de 2021

AIR ou NT de Regulação Março de 2022

Minuta do Ato Normativo Março de 2022

Início Consulta Pública Abril de 2022

Audiência Pública Maio de 2022

Aprovação e Publicação Junho de 2022

41

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SEP

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

MME

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Atividades da fase de exploração

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

42

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.21

Título da Ação Revisão do Regulamento Técnico ANP nº 7/2012 (P,D&I)

Descrição da Ação Transformação de Regulamento Técnico nº 7 em Resolução

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema As diretrizes para credenciamento de instituições de pesquisa estão no formato Regulamento e precisam ser transformadas em Resolução

Objetivos a Serem

Alcançados

Transformar o Regulamento Técnico ANP nº 7/2012 em Resolução -
Adequação normativa

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Instituições de Pesquisa

AIR AIR Inaplicável, na forma do art. 3º, §2º, VI, do Decreto 10.411/2020 (atos que visem a consolidar outras normas sobre matérias específicas, sem alteração de mérito).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa
de AIR

Adequação normativa.

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem DECRETO Nº 10.139, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019

Cronograma

Previsão de Início Janeiro de 2022

Estudos Preliminares Março de 2022

AIR ou NT de Regulação Maio de 2022

Minuta do Ato Normativo Julho de 2022

Início Consulta Pública Julho de 2022

Audiência Pública Outubro de 2022

Aprovação e Publicação Dezembro de 2022

43

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SPD

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Adequar a estrutura e as rotinas da Agência ao cenário de transformação dos mercados regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Pesquisa, desenvolvimento e inovação

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser
revisado

Regulamento Técnico nº 7/2012

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

44

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.22

Título da Ação Revisão do Regulamento Técnico ANP nº 3/2015 (P,D&I)

Descrição da Ação Transformação do Regulamento Técnico nº 3/2015 em Resolução

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema As diretrizes para credenciamento de instituições de pesquisa estão no formato Regulamento e precisam ser transformadas em Resolução

Objetivos a Serem

Alcançados

Transformar o Regulamento Técnico ANP nº 3/2015 em Resolução

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Empresa Petrolífera, Instituições de Pesquisa e Empresas Brasileira

AIR AIR Inaplicável, na forma do art. 3º, §2º, VI, do Decreto 10.411/2020 (atos que visem a consolidar outras normas sobre matérias específicas, sem

alteração de mérito).
Justificativa para
inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Adequação normativa.

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem DECRETO Nº 10.139, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019

Cronograma

Previsão de Início Janeiro de 2022

Estudos Preliminares Março de 2022

AIR ou NT de Regulação Maio de 2022

Minuta do Ato Normativo Julho de 2022

Início Consulta Pública Julho de 2022

Audiência Pública Outubro de 2022

Aprovação e Publicação Dezembro de 2022

45

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SPD

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Adequar a estrutura e as rotinas da Agência ao cenário de transformação dos mercados regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Pesquisa, desenvolvimento e inovação

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Regulamento Técnico nº 3/2015

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

46

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.23

Título da Ação Revisão da Resolução ANP nº 12/2014

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 12/2014 que estabelece os procedimentos para a apuração da Participação Especial.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Conforme apontado no item III.2 Relatório de Auditoria Operacional, a a complexidade regulatória, decorrente das atuais exigências relacionadas à declaração e comprovação dos gastos dedutíveis para fins do cálculo da participação especial – definida pela Resolução ANP 12/2014 – exige uma capacidade fiscalizatória não disponível na ANP, inserindo ineficiência ao setor em afronta ao princípio arrecadatário da simplicidade e ao art. 4º da Lei 13.848/2019.

Objetivos a Serem

Alcançados

Aprimorar os procedimentos para a apuração da Participação Especial em atenção ao princípio arrecadatário da simplicidade.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionários e beneficiários da PE.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para
inaplicabilidade ou dispensa
de AIR

Origem da Ação Externa

Detalhamento da Origem Item 9.1.2 do Acordão 2300/2021 - TCU - Plenário recomenda à ANP que, com fundamento em estudos técnicos, modernize a norma atualmente vigente, referente à apresentação, comprovação e fiscalização dos gastos dedutíveis, para efeito de cálculo das participações especiais devidas (Resolução ANP 12/2014), levando em conta as análises realizadas no item III.2 do Relatório de Auditoria Operacional à peça 71 destes autos, em atenção ao princípio arrecadatário da simplicidade e ao art. 4º da Lei 13.848/2019;

Cronograma

Previsão de Início Março de 2022

Estudos Preliminares Abril de 2022

AIR ou NT de Regulação Novembro de 2022

Minuta do Ato Normativo Março de 2023

Início Consulta Pública Março de 2023

Audiência Pública Junho de 2023

Aprovação e Publicação Dezembro de 2023

47

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SPG

Outras UORGs Responsáveis STI

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados pela ANP

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Participações governamentais

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser
revisado

Resolução 12/2014

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Sim

Tipo de demanda de TI Ajuste no DAPE.

48

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.24

Título da Ação Revisão da Portaria ANP nº 143/1998

Descrição da Ação Revisão da Portaria ANP nº143/98 que estabelece os procedimentos referentes à apuração e ao pagamento aos proprietários de terra.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema O Art. 52 da Lei nº 9.478/1997, determinou o pagamento aos proprietários de terra no percentual entre 0,5% e 1% da produção, a critério da ANP.

A Portaria ANP nº 143/1998 estabelece a alíquota de 1% para o pagamento da participação aos proprietários de terra, exceto para acumulação marginal e campo-escola a qual pode ser reduzida à 0,5%.

Esta inflexibilidade da norma, além de não ir de encontro com o dispositivo

legal, torna a operação dos campos de menor produtividade ainda menos atrativa economicamente, especialmente para empresas de pequeno e médio porte, reduzindo o interesse dessas empresas nos futuros leilões de campos terrestres.

Objetivos a Serem

Alcançados

Aumentar a competitividade e estimular à atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural em áreas terrestres, nos termos da Resolução CNPE nº 4/2020.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionários e proprietário de terras.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para
inaplicabilidade ou dispensa
de AIR

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem Desafio nº 8 da mesa REATE/RN, realizada em 24/11/2020.

Cronograma

Previsão de Início Junho de 2021

Estudos Preliminares Dezembro de 2021

AIR ou NT de Regulação Dezembro de 2021

Minuta do Ato Normativo Janeiro de 2022

Início Consulta Pública Janeiro de 2022

Audiência Pública Março de 2022

Aprovação e Publicação Junho de 2022

49

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SPG

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Atuar visando à revitalização dos campos maduros e à abertura de novas fronteiras exploratórias

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Participações governamentais

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser
revisado

Portaria ANP nº 143/1998

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

50

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.25

Título da Ação Segurança Operacional e Meio Ambiente

Descrição da Ação Revisão e consolidação da estrutura regulatória referente a segurança operacional e meio ambiente na exploração e produção de petróleo e gás natural.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Organização da estrutura regulatória de Segurança Operacional e Meio

Ambiente do upstream, de forma a praticar um único sistema de gestão, independente da instalação, abrangente e alinhado com as lições aprendidas dos 12 anos de vigência do SGS0 e melhores práticas atuais da indústria.

Objetivos a Serem

Alcançados

Adequar o Regulamento Técnico à atual realidade da indústria e da ANP, considerando: (i) as etapas do ciclo de vida das instalações; (ii) extensão de vida útil; (iii) mudanças de operadores; (iv) abrangência para instalações terrestres de produção; (v) as lições aprendidas de auditorias; (vi) recomendações oriundas das investigações de acidentes; (vii) a utilização de novos sistemas informatizados; e (viii) benchmarking regulatório de alguns países membros do IRF.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionárias/Operadoras e prestadores de serviço.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Necessidade de atualização da regulamentação sobre o tema.

Cronograma

Previsão de Início Janeiro de 2018

Estudos Preliminares Junho de 2021

AIR ou NT de Regulação Junho de 2022

Minuta do Ato Normativo Julho de 2022

Início Consulta Pública Julho de 2022

Audiência Pública Novembro de 2022

Aprovação e Publicação Dezembro de 2022

51

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SSM

Outras UORGs Responsáveis SIM

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Estimular atividades reguladas mais seguras e sustentáveis, e contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Segurança operacional e meio ambiente

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Resoluções ANP nº 43/2007, 2/2010, 6/2011, 21/2014, 41/2015 e 46/2016

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Sim

Tipo de demanda de TI Sistema para gestão das auditorias e documentação de segurança operacional.

Sistema DPP (adequação).

Sistema SISO 2.0 (comunicação de incidentes para toda a ANP).

52

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.26

Título da Ação Certificação de Conteúdo Local

Descrição da Ação Revisão pontual da Resolução ANP nº 19/2013, que estabelece os critérios e procedimentos para execução das atividades de Certificação de Conteúdo Local, nos termos do Relatório de AIR nº 01/2022/SCL/ANP-RJ

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Existência de lacuna de abrangência dos critérios e procedimentos de certificação de conteúdo local da Resolução ANP nº 19/2013, em relação ao seguinte aspecto: inexistência de cobertura normativa para a definição do "Valor Total do Sistema Completo" de Sistemas de origem estrangeira que não contenham documento fiscal de transação comercial

Objetivos a Serem

Alcançados

Definição do "Valor Total do Sistema Completo" de Sistemas de origem estrangeira sem documento fiscal de transação comercial; atualizar e aprimorar os procedimentos de certificação de conteúdo local de acordo com as melhores práticas e o contexto do mercado; simplificar a metodologia de medição de conteúdo local de bens e serviços; e ampliar a previsibilidade do resultado da certificação de conteúdo local

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionárias/Operadoras; fornecedores de bens e serviços à indústria petrolífera; e organismos de certificação de conteúdo local

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Externa

Detalhamento da Origem Demanda de organizações representantes das empresas petrolíferas, dos

fornecedores de bens e serviços e dos organismos de certificação de

conteúdo local

Cronograma

Previsão de Início Janeiro de 2022

Estudos Preliminares Fevereiro de 2022

AIR ou NT de Regulação Agosto de 2022

Minuta do Ato Normativo Setembro de 2022

Início Consulta Pública Outubro de 2022

Audiência Pública Dezembro de 2022

Aprovação e Publicação Fevereiro de 2023

53

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SCL

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção

Tema Secundário Conteúdo local

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 19/2013

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

54

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.27

Título da Ação Incentivo de Royalties ao projeto Poço Transparente.

Descrição da Ação Elaboração de ato normativo estabelecendo redução de royalties para 5% relativos à produção advinda de reservatórios não convencionais, no âmbito dos projetos qualificados do Poço Transparente.

Classificação da Ação Nova

Problema Regulatório

Descrição do Problema A Resolução CNPE nº 28/2021, dispõe sobre diretrizes para a qualificação de projetos do Poço Transparente, de que trata o Decreto nº 10.336, de 5 de maio de 2020.

A ação regulatória proposta visa regulamentação, de forma tempestiva, do artigo 3º da Resolução CNPE nº 28/2021, que trata da redução de royalties para 5% relativos à produção advinda de reservatórios não convencionais, tudo no âmbito dos projetos qualificados do Poço Transparente.

Objetivos a Serem

Alcançados

Estabelecer critérios objetivos a fim de regulamentar o artigo 3º da Resolução CNPE nº 28/2021, para a redução de royalties para 5% relativos à produção advinda de reservatórios não convencionais.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Concessionárias/Operadoras selecionados ao projeto Poço Transparente e Entes federados bBeneficiários dos royalties relacionados.

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, III, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo considerado de baixo impacto).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa de AIR

O escopo é limitado somente a Empresas que participarão do projeto Poço Transparente, selecionadas por Edital de qualificação do MME, para avaliar a produção advinda de reservatórios não convencionais.

Origem da Ação Externa

Detalhamento da Origem Por meio do Ofício nº 23/2022/SPG-MME (1958056), o MME solicitou os esforços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP para regulamentação e efetividade, de forma tempestiva, do artigo 3º da Resolução CNPE nº 28/2021.

Cronograma

Previsão de Início Agosto de 2021

Estudos Preliminares Junho de 2022

AIR ou NT de Regulação Agosto de 2022

Minuta do Ato Normativo Outubro de 2022

Início Consulta Pública Novembro de 2022

Audiência Pública Janeiro de 2023

Aprovação e Publicação Abril de 2023

55

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SPG

Outras UORGs Responsáveis SDP, SEP

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

MME

Objetivo Estratégico Atuar visando à revitalização dos campos maduros e à abertura de novas fronteiras exploratórias

Estoque Regulatório
Tema Primário Exploração e Produção
Tema Secundário Atividades da fase de desenvolvimento e de produção
Produto Petróleo
Ato Normativo a ser
revisado
não há
Demandas de TI
Previsão de demanda de TI Sim
Tipo de demanda de TI ajuste na alíquota de royalties nos sistemas

56

Agenda Regulatória
2022-2023
Informações Gerais
Número da Ação 1.28
Título da Ação Testes de Poço
Descrição da Ação Elaboração de ato normativo referente à execução de testes de poço
Classificação da Ação Nova
Problema Regulatório
Descrição do Problema Não existe uma regulamentação na ANP que tenha por objeto os testes de poços realizados no âmbito dos blocos e campos sob contrato. Entende-se necessário estabelecer os critérios mínimos para o enquadramento de cada tipo de teste de poço, a forma de recebimento de documentos que registrem as atividades realizadas e os dados coletados.
Objetivos a Serem
Alcançados
Formalizar e detalhar os requisitos, critérios e procedimentos para a realização de testes de poço.
Agentes Econômicos
Potencialmente Afetados
Contratados, fornecedores de bens e serviços e sociedade.
AIR AIR realizada ou prevista.
Justificativa para
inaplicabilidade ou dispensa
de AIR
Não se aplica
Origem da Ação Interna
Detalhamento da Origem Demanda interna de interesse da SEP, SDP, SDT, NFP e SSM.
Cronograma
Previsão de Início Julho de 2022
Estudos Preliminares Setembro de 2022
AIR ou NT de Regulação Fevereiro de 2023
Minuta do Ato Normativo Maio de 2023
Início Consulta Pública Maio de 2023
Audiência Pública Agosto de 2023
Aprovação e Publicação Setembro de 2023

57

Agenda Regulatória
2022-2023
Dados Institucionais
UORG Responsável SEP
Outras UORGs Responsáveis SDP, SDT, NFP e SSM
Outro(s) Órgão(s) da
Administração Pública
Relacionado(s)
Não se aplica
Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados
Estoque Regulatório

Tema Primário Exploração e Produção
Tema Secundário Outros assuntos referentes a exploração e produção
Produto sem classificação
Ato Normativo a ser
revisado
Não se aplica
Demandas de TI
Previsão de demanda de TI Não
Tipo de demanda de TI Não se aplica

58

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 1.29

Título da Ação Unificação das resoluções de procedimentos licitatórios de blocos e áreas para a outorga de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.

Descrição da Ação Unificação e aprimoramento das resoluções ANP nº 18/2015 e nº 24/2013, que regulamentam os procedimentos a serem adotados nas licitações de blocos e áreas, sob o regime de concessão e sob o regime de partilha de produção, para a outorga de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Necessidade de atualização dos regulamentos dos procedimentos licitatórios, bem como a unificação dos referidos regulamentos, seja no regime de concessão ou de partilha de produção.

Objetivos a Serem

Alcançados

A unificação e aprimoramento dos regulamentos e procedimentos a serem aplicados na realização dos certames licitatórios para exploração e produção de petróleo e gás natural.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Agentes interessados nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, III, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo considerado de baixo impacto).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

De acordo com o Decreto nº 10.411/2020 , art. 4º, inciso III, entendemos que o ato normativo é considerado de baixo impacto.

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem A ANP necessita atualizar, unificar e aprimorar os procedimentos licitatórios dos referidos regulamentos, seja no regime de concessão ou de partilha de produção.

Cronograma

Previsão de Início Agosto de 2022

Estudos Preliminares Setembro de 2022

AIR ou NT de Regulação Outubro de 2022

Minuta do Ato Normativo Novembro de 2022

Início Consulta Pública Novembro de 2022

Audiência Pública Janeiro de 2023

Aprovação e Publicação Fevereiro de 2023

59

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SPL
Outras UORGs Responsáveis SAG, SEP, SDP, SDT, SSM, SPG, SCI, SGE
Outro(s) Órgão(s) da
Administração Pública
Relacionado(s)
MME, CNPE e TCU
Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma
regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os
setores regulados
Estoque Regulatório
Tema Primário Exploração e Produção
Tema Secundário Licitação e contratação de atividades de exploração e produção
Produto Petróleo
Ato Normativo a ser
revisado
Com a publicação da nova Resolução, haverá uma unificação e
aprimoramento dos procedimentos da Resolução ANP nº 24/2013 com a
Resolução ANP nº 18/2015.
Demandas de TI
Previsão de demanda de TI Não
Tipo de demanda de TI

60

Agenda Regulatória
2022-2023
Tema Principal 2 - Movimentação de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

61

Agenda Regulatória
2022-2023
Informações Gerais
Número da Ação 2.01
Título da Ação Gás Natural Liquefeito
Descrição da Ação Revisão da Portaria ANP nº 118/2000 que trata das atividades de
distribuição de gás natural liquefeito (GNL) a granel e de construção,
ampliação e operação das centrais de distribuição de GNL.
Classificação da Ação Revisão
Problema Regulatório
Descrição do Problema As normas vigentes não contemplam o biometano e necessitam de
aprimoramento conforme identificado na sua utilização. Adicionalmente, a
revisão tem como objetivo promover a simplificação das exigências a
serem realizadas.
Objetivos a Serem
Alcançados
Definir os critérios e documentos essenciais para as outorgas de
autorizações.
Agentes Econômicos
Potencialmente Afetados
Operadores de Unidades de Compressão e de Liquefação de Gás Natural e
Distribuidores de GNC e GNL.
AIR AIR realizada ou prevista.
Justificativa para
inaplicabilidade ou dispensa
de AIR
Origem da Ação Interna
Detalhamento da Origem Art. 25, §2º da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei nº
9.478/1997; Lei nº 11.909/2009
Cronograma
Previsão de Início Março de 2020
Estudos Preliminares Dezembro de 2021
AIR ou NT de Regulação Dezembro de 2021

Minuta do Ato Normativo Setembro de 2022
Início Consulta Pública Outubro de 2022
Audiência Pública Janeiro de 2023
Aprovação e Publicação Março de 2023

62

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SIM

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Estimular atividades reguladas mais seguras e sustentáveis, e contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa

Estoque Regulatório

Tema Primário Movimentação de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Tema Secundário Distribuição de GNL

Produto Gás Natural

Ato Normativo a ser

revisado

Portaria ANP nº 118/2000

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

63

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 2.02

Título da Ação Distribuição de Gás Natural Comprimido

Descrição da Ação Revisar a Resolução ANP nº 41/2007 com o intuito de adequá-la à realidade do mercado, sobretudo em relação à definição dos critérios e documentos essenciais para as outorgas de autorizações.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema As normas vigentes não contemplam o biometano e necessitam de aprimoramento conforme identificado na sua utilização. Adicionalmente, a revisão tem como objetivo promover a simplificação das exigências a serem realizadas.

Objetivos a Serem

Alcançados

Definir os critérios e os documentos essenciais para as outorgas de autorizações, buscando efetuar simplificações das exigências, de acordo com a dinâmica atual do setor.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Operadores de Unidades de Compressão e de Liquefação de Gás Natural e Distribuidores de GNC.

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, VII, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo que reduza exigências, obrigações, restrições, requerimentos ou especificações com o objetivo de diminuir os custos regulatórios).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Além do dispositivo do campo anterior, pode-se enquadrar nos incisos I, II e VI, do art. 4º, do Decreto 10.411/2020

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem § 2º do art. 25 da Constituição Federal, Lei 9.478, Lei 11.909

Cronograma

Previsão de Início Junho de 2020
Estudos Preliminares Abril de 2022
AIR ou NT de Regulação Setembro de 2022
Minuta do Ato Normativo Novembro de 2022
Início Consulta Pública Novembro de 2022
Audiência Pública Fevereiro de 2023
Aprovação e Publicação Abril de 2023

64

Agenda Regulatória
2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SIM

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Estimular atividades reguladas mais seguras e sustentáveis, e contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa

Estoque Regulatório

Tema Primário Movimentação de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Tema Secundário Distribuição de GNC

Produto Gás Natural

Ato Normativo a ser
revisado

Resolução ANP nº 41/2007

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

65

Agenda Regulatória
2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 2.03

Título da Ação Interconexão e interoperabilidade

Descrição da Ação Elaboração de Resolução que regulamenta a interconexão e interoperabilidade de gasodutos de transporte

Classificação da Ação Nova

Problema Regulatório

Descrição do Problema Harmonização da operação entre transportadores. Utilização ineficiente do sistema que pode prejudicar a segurança operacional.

Objetivos a Serem

Alcançados

Regulamentar a interconexão de gasodutos de transporte. A Lei nº 11.909/2009 determina, em seu Art. 9º, que o transportador deverá permitir a interconexão de suas instalações e a Lei nº 9.478/1997 (Art. 8º, XXI) estabelece que cabe à ANP registrar os contratos de transporte e de interconexão entre instalações de transporte.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Transportadores

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, II, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo destinado a disciplinar direitos ou obrigações definidos em norma hierarquicamente superior que não permita, técnica ou juridicamente, diferentes alternativas regulatórias).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Além do dispositivo do campo anterior, pode-se enquadrar nos incisos I e VI, do art. 4º, do Decreto 10.411/2020

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem Lei n.º 11.909/2009, Art. 9º e a Lei n.º 9.478/1997, Art. 8º, XXI

Cronograma

Previsão de Início Abril de 2021

Estudos Preliminares Junho de 2021

AIR ou NT de Regulação Setembro de 2021

Minuta do Ato Normativo Julho de 2022

Início Consulta Pública Agosto de 2022

Audiência Pública Outubro de 2022

Aprovação e Publicação Dezembro de 2022

66

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SIM

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

MME

Objetivo Estratégico Promover ações em benefício da ampliação da oferta e do transporte de gás natural

Estoque Regulatório

Tema Primário Movimentação de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Tema Secundário Serviço de transporte

Produto Gás Natural

Ato Normativo a ser

revisado

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

67

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 2.04

Título da Ação Ampliação da Capacidade de Gasodutos de Transporte

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 37/2013, que estabelece os critérios para a caracterização da ampliação da capacidade de transporte de gasodutos de transporte.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema A Resolução dos critérios para a caracterização da ampliação da capacidade de transporte de gasodutos de transporte necessitará sofrer revisão em função do disposto no Art. 52-A do Decreto nº 7.382/2010, que trata da organização do sistema de transporte e da contratação de

capacidade pelo modelo de Entrada e Saída.

Objetivos a Serem

Alcançados

Adequação da Resolução às novas disposições trazidas pelo Decreto nº 7.382/2010, alterado pelo Decreto nº 9.616/2018.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Agente vendedor

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, II, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo destinado a disciplinar direitos ou obrigações definidos em norma hierarquicamente superior que não permita, técnica ou juridicamente, diferentes alternativas regulatórias).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa
de AIR

Além do dispositivo do campo anterior, pode-se enquadrar nos incisos I e VI, do art. 4º, do Decreto 10.411/2020

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem Decreto nº 7.382, de 2 de dezembro de 2010, que regula a Lei do Gás e disciplina as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como as atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural.

Cronograma

Previsão de Início Junho de 2022

Estudos Preliminares Novembro de 2022

AIR ou NT de Regulação Dezembro de 2022

Minuta do Ato Normativo Dezembro de 2022

Início Consulta Pública Fevereiro de 2023

Audiência Pública Maio de 2023

Aprovação e Publicação Julho de 2023

68

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SIM

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Promover ações em benefício da ampliação da oferta e do transporte de gás natural

Estoque Regulatório

Tema Primário Movimentação de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Tema Secundário Construção, ampliação e operação de instalações

Produto Gás Natural

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 37/2013

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

69

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 2.05

Título da Ação Elaboração de AIR bases x terminais

Descrição da Ação Elaboração de relatório de AIR para verificar a pertinência de se determinar quais instalações de movimentação e armazenamento deverão ser autorizadas pela ANP em Portos Públicos, conforme determinação do DG

Interino constante no Despacho nº 45/2020

Classificação da Ação Nova

Problema Regulatório

Descrição do Problema Considerando a necessidade de acesso às instalações portuárias de armazenamento de petróleo, seus derivados e biocombustíveis, a ANP

deverá avaliar os impactos do tipo de instalação a ser autorizado em portos públicos, buscando fomentar o acesso de terceiros interessados

Objetivos a Serem

Alcançados

Definir o tipo de instalação a ser autorizada em portos, buscando

incentivar a concorrência nos segmentos de distribuição e de fornecimento

primário de combustíveis, por meio da redução de barreiras à entrada e da

garantia de livre acesso a terceiros em instalações portuárias

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Operadores de terminais, distribuidores, agentes de comércio exterior, carregadores de produtos, produtores de combustíveis e biocombustíveis

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem Art. 1º, inciso V, da Resolução CNPE nº 12, de 4 de junho de 2019, c/c

Despacho nº 45/2020/DG/ANP-RJ

Cronograma

Previsão de Início Dezembro de 2022

Estudos Preliminares Abril de 2023

AIR ou NT de Regulação Dezembro de 2023

Minuta do Ato Normativo Dezembro de 2023

Início Consulta Pública Janeiro de 2024

Audiência Pública Abril de 2024

Aprovação e Publicação Abril de 2024

70

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SIM

Outras UORGs Responsáveis SDC e SDL

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

MME, MInfra, Antaq

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Movimentação de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Tema Secundário Outros assuntos referentes a movimentação de petróleo, derivados, gás natural e biocombustíveis

Produto Combustíveis líquidos

Ato Normativo a ser

revisado

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

71

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 2.06

Título da Ação Autonomia e Independência no Transporte de Gás Natural

Descrição da Ação Elaboração de ato normativo que regulamenta os critérios de autonomia e de independência dos transportadores no mercado de gás natural.

Classificação da Ação Nova

Problema Regulatório

Descrição do Problema A emissão deste ato normativo está prevista no Decreto nº 7.382/2010, art. 4-A. e tem como objetivo favorecer o acesso à infraestrutura de transporte e aumentar a concorrência no mercado de gás natural.

Objetivos a Serem

Alcançados

Disciplinar os critérios de autonomia e de independência para o exercício

da atividade de transporte de gás natural em relação às demais atividades não incluídas no § 3º do art. 3º da Lei nº 11.909, de 2009, para transportadores novos e existentes, com vistas à promoção da livre concorrência, da transparência das informações, do acesso não discriminatório aos gasodutos e do uso eficiente das infraestruturas.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Transportadores

AIR AIR Inaplicável, na forma do art. 22 do Decreto 10.411/2020 (consulta pública ou audiência pública iniciada até 14/04/2021).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Audiência pública nº 18/2020, realizada em 26/01/2020.

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem Decreto nº 7.382, de 2 de dezembro de 2010, que regula a Lei do Gás e disciplina as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como as atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural.

Cronograma

Previsão de Início Agosto de 2019

Estudos Preliminares Julho de 2022

AIR ou NT de Regulação Novembro de 2022

Minuta do Ato Normativo Novembro de 2022

Início Consulta Pública Dezembro de 2022

Audiência Pública Março de 2023

Aprovação e Publicação Maio de 2023

72

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SIM

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Promover ações em benefício da ampliação da oferta e do transporte de gás natural

Estoque Regulatório

Tema Primário Movimentação de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Tema Secundário Serviço de transporte

Produto Gás Natural

Ato Normativo a ser
revisado

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

73

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 2.07

Título da Ação Comercialização e Carregamento de Gás Natural

Descrição da Ação Revisar as resoluções existentes, buscando uma unificação da RANP nº 52/2011 e da RANP nº 51/2013, com a finalidade de adequar as normas às novas disposições contidas no decreto nº 7.382/2010, com alterações de 2018.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema A nova Resolução tratará da atividade de carregamento e comercialização de gás natural, necessitando da revisão em função do disposto no Art. 52-A do Decreto nº 382/2010, que trata da organização do sistema de transporte e da contratação de capacidade pelo modelo de Entrada e Saída.

Objetivos a Serem

Alcançados

Adequação da Resolução às novas disposições trazidas pelo Decreto nº 7.382/2010, alterado pelo Decreto nº 9.616/2018.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Carregadores

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, II, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo destinado a disciplinar direitos ou obrigações definidos em norma hierarquicamente superior que não permita, técnica ou juridicamente, diferentes alternativas regulatórias).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa de AIR

Além do dispositivo do campo anterior, pode-se enquadrar nos incisos I e VI, do art. 4º, do Decreto 10.411/2020

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem Decreto nº 7.382, de 2 de dezembro de 2010, que regula a Lei do Gás e disciplina as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como as atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural.

Cronograma

Previsão de Início Julho de 2020

Estudos Preliminares Outubro de 2020

AIR ou NT de Regulação Maio de 2023

Minuta do Ato Normativo Junho de 2023

Início Consulta Pública Junho de 2023

Audiência Pública Setembro de 2023

Aprovação e Publicação Dezembro de 2023

74

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SIM

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Promover ações em benefício da ampliação da oferta e do transporte de gás natural

Estoque Regulatório

Tema Primário Movimentação de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Tema Secundário Serviço de transporte

Produto Gás Natural

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 52/2011 e Resolução ANP nº 51/2013

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

75

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 2.08

Título da Ação Tarifas de Transporte de Gás Natural

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 15/2014, que estabelece os critérios para cálculo das tarifas de transporte referentes aos serviços de transporte firme, interruptível e extraordinário de gás natural; e o procedimento para a aprovação das propostas de tarifa de transporte de gás natural encaminhadas pelos transportadores para os gasodutos de transporte objeto de autorização. Ademais, essa resolução também tratará dos mecanismos de repasse de receita entre os transportadores de gás natural interconectados, regulamentação que estava prevista, inicialmente, na

ação II.9.*

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Revisar os critérios para cálculo das Tarifas de Transporte referentes aos Serviços de Transporte firme, interruptível e extraordinário de gás natural, bem como o procedimento para a aprovação das propostas de Tarifa de Transporte de gás natural encaminhadas pelos Transportadores para os Gasodutos de Transporte objeto de autorização. Além disso, serão inseridos nessa resolução mecanismos de repasse de receita entre os transportadores de gás natural interconectados, haja vista que as malhas de transporte dutoviário poderão ser organizadas em sistemas de transporte de gás natural.

Objetivos a Serem

Alcançados

Revisão da Resolução ANP nº 15/2014 tem por objetivo adequá-la ao modelo de entrada e saída para contratação de capacidade em gasodutos que ora está sendo implantando no País.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Transportadores

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, II, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo destinado a disciplinar direitos ou obrigações definidos em norma hierarquicamente superior que não permita, técnica ou juridicamente, diferentes alternativas regulatórias).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Além do dispositivo do campo anterior, pode-se enquadrar nos incisos I e VI, do art. 4º, do Decreto 10.411/2020

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem Decreto nº 7.382, de 2 de dezembro de 2010, que regula a Lei do Gás e disciplina as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como as atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural.

Cronograma

Previsão de Início Fevereiro de 2020

Estudos Preliminares Setembro de 2022

AIR ou NT de Regulação Março de 2023

Minuta do Ato Normativo Abril de 2023

Início Consulta Pública Maio de 2023

Audiência Pública Agosto de 2023

Aprovação e Publicação Outubro de 2023

76

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SIM

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da
Administração Pública
Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Promover ações em benefício da ampliação da oferta e do transporte de gás natural

Estoque Regulatório

Tema Primário Movimentação de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Tema Secundário Serviço de transporte

Produto Gás Natural

Ato Normativo a ser
revisado

Resolução ANP nº 15/2014

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

77

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 2.09

Título da Ação Códigos Comuns de Acesso

Descrição da Ação Elaboração de ato normativo que estabelece as diretrizes para a elaboração conjunta de códigos comuns de acesso ao sistema de transporte de gás natural pelos diferentes agentes econômicos envolvidos.

Classificação da Ação Nova

Problema Regulatório

Descrição do Problema Com a implementação do modelo de Entrada e Saída e tendo em vista a ação coordenada dos transportadores do sistema de gás natural, torna-se necessário organizar o transporte para os carregadores, disciplinado pelos Códigos Comuns de Rede (Network Codes).

Objetivos a Serem

Alcançados

Atendimento ao Art. 52-A do Decreto 7.382/2010 que dispõe sobre os sistemas de transporte de gás natural.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Transportadores

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, II, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo destinado a disciplinar direitos ou obrigações definidos em

norma hierarquicamente superior que não permita, técnica ou juridicamente, diferentes alternativas regulatórias).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Além do dispositivo do campo anterior, pode-se enquadrar nos incisos I e VI, do art. 4º, do Decreto 10.411/2020

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem Decreto nº 7.382, de 2 de dezembro de 2010, que regula a Lei do Gás e disciplina as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como as atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural.

Cronograma

Previsão de Início Julho de 2023

Estudos Preliminares Outubro de 2023

AIR ou NT de Regulação Dezembro de 2023

Minuta do Ato Normativo Janeiro de 2024

Início Consulta Pública Janeiro de 2024

Audiência Pública Junho de 2024

Aprovação e Publicação Setembro de 2024

78

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SIM

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Promover ações em benefício da ampliação da oferta e do transporte de gás natural

Estoque Regulatório

Tema Primário Movimentação de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Tema Secundário Serviço de transporte

Produto Gás Natural

Ato Normativo a ser

revisado

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

79

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 2.10

Título da Ação Serviço de Transporte de Gás Natural

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 11/2016 que regulamenta a oferta de serviços de transporte pelos transportadores; a cessão de capacidade contratada sob a modalidade firme; a troca operacional de gás natural; a aprovação e o registro dos contratos de serviço de transporte de gás natural; e a promoção dos processos de chamada pública para contratação de capacidade de transporte de gás natural.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema A Resolução trata de diversas atividades referentes ao serviço de transporte de gás natural e necessitará sofrer revisão em função do disposto nos Arts. 52-A e 70-A do Decreto nº 7.382/2010.

Objetivos a Serem

Alcançados

Adequação da Resolução às novas disposições trazidas pelo Decreto nº

7.382/2010 alterado pelo Decreto nº 9.616/2018, que se referem ao

Sistema de Transporte de Gás Natural, em especial no que tange aos Arts.

52-A e 70-A.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Transportadores e Carregadores

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, II, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo destinado a disciplinar direitos ou obrigações definidos em norma hierarquicamente superior que não permita, técnica ou juridicamente, diferentes alternativas regulatórias).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Além do dispositivo do campo anterior, pode-se enquadrar nos incisos I e

VI, do art. 4º, do Decreto 10.411/2020

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem Decreto nº 7.382, de 2 de dezembro de 2010, que regula a Lei do Gás e disciplina as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como as atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural.

Cronograma

Previsão de Início Março de 2024
Estudos Preliminares Março de 2024
AIR ou NT de Regulação Fevereiro de 2024
Minuta do Ato Normativo Março de 2024
Início Consulta Pública Abril de 2024

Audiência Pública Junho de 2024
Aprovação e Publicação Novembro de 2024

80

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SIM

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Promover ações em benefício da ampliação da oferta e do transporte de gás natural

Estoque Regulatório

Tema Primário Movimentação de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Tema Secundário Serviço de transporte

Produto Gás Natural

Ato Normativo a ser
revisado

Resolução ANP nº 11/2016

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

81

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 2.11

Título da Ação Revisão da Portaria ANP nº 251/2000.

Descrição da Ação Realizar a revisão da Portaria ANP 251/2000, para estabelecer critérios para o uso, por terceiros interessados, dos terminais aquaviários, existentes ou a serem construídos, para movimentação de petróleo, de derivados de petróleo, de derivados de gás natural e de biocombustíveis.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema A PANP 251/2000, que passou por apenas uma revisão de redação, está em processo de revisão desde 2019, com a finalidade de se incluir no seu escopo a movimentação de biocombustíveis e os inúmeros reflexos das mudanças introduzidas no setor portuário pela criação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e pelo novo marco regulatório do setor, a Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, conhecida como "Lei dos Portos", incluindo seus Decretos regulamentadores, além das eventuais inovações trazidas nas demais disposições legais que regulam a exploração de portos organizados e de instalações portuárias. O livre acesso (ou acesso de terceiros) aos terminais aquaviários é uma determinação legal que visa à isonomia no uso das instalações de entrada de produtos líquidos importados ou movimentados por cabotagem na costa brasileira. Trata-se de importante instrumento de fomento à competitividade nos setores de petróleo e de combustíveis, pois o modal aquaviário é a principal forma de entrada no país dos combustíveis importados e do petróleo nacional produzido offshore e também do importado, além de ser importante via de movimentação de grandes volumes de produtos entre as regiões do Brasil, uma vez que não existe ligação dutoviária em quantidade suficiente para

atender às necessidades geográficas do país.

Objetivos a Serem

Alcançados

Edição de Resolução, em substituição à Portaria ANP 251/2000, para estabelecer critérios para o uso, por terceiros interessados, dos terminais aquaviários, existentes ou a serem construídos, para movimentação de petróleo, de derivados de petróleo, de derivados de gás natural e de biocombustíveis.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Operadores de Terminais, Refinadores, Importadores, Distribuidores de Combustíveis, Produtores e Comercializadores de Biocombustíveis e Formuladores de Combustíveis, dentre outros.

AIR AIR Inaplicável, na forma do art. 22 do Decreto 10.411/2020 (consulta pública ou audiência pública iniciada até 14/04/2021).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

AIR não obrigatória, de acordo com o art. 22 do Decreto nº 10.411/2020.

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Portaria ANP nº 251, de 7 de novembro de 2000. Lei nº 9.478/1997 (Lei do Petróleo). Lei nº 12.490/2011 (Lei dos Biocombustíveis). Lei nº 12.815/2013 (Lei dos Portos). Decreto nº 8.033/2013 (Decreto regulamentador da Lei dos Portos). Decreto nº 9.048/2017 (Decreto regulamentador da Lei dos Portos). Resolução CNPE nº 12, de 4 de junho de 2019

82

Agenda Regulatória

2022-2023

Cronograma

Previsão de Início Novembro de 2016

Estudos Preliminares Janeiro de 2017

AIR ou NT de Regulação Agosto de 2021

Minuta do Ato Normativo Agosto de 2021

Início Consulta Pública Agosto de 2021

Audiência Pública Março de 2022

Aprovação e Publicação Julho de 2022

Dados Institucionais

UORG Responsável SIM

Outras UORGs Responsáveis SPC, SDL, SBQ e SDC

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

ANTAQ, MINFRA, ME, MME,

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Movimentação de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Tema Secundário Acesso a terminais

Produto Derivados de Petróleo

Ato Normativo a ser

revisado

Portaria ANP nº 251/2000

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

83

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 2.12

Título da Ação Acesso de terceiros interessados às infraestruturas essenciais de gás natural

Descrição da Ação Elaboração de ato normativo que regulamenta o acesso não discriminatório e negociado de terceiros às infraestruturas essenciais de gás natural

Classificação da Ação Nova

Problema Regulatório

Descrição do Problema A emissão deste ato normativo tem previsão no art. 28 da Lei nº 14.134, de 08 de abril de 2021 que dispõe sobre o acesso não discriminatório e negociado de terceiros interessados aos gasodutos de escoamento da produção, às instalações de tratamento ou processamento de gás natural e aos terminais de GNL.

Objetivos a Serem

Alcançados

Elaboração de uma regulamentação única que disponha acerca das diretrizes e dos princípios do acesso negociado e não discriminatório dos terceiros interessados aos gasodutos de escoamento da produção, às instalações de tratamento ou processamento de gás natural e aos terminais de GNL.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Produtores, comercializadores, importadores, processadores e transportadores de gás natural

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa de AIR

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem Art. 28 da Lei nº 14.134, de 08 de abril de 2021 e Art. 16 do Decreto 10.712, de 02 de junho 2021

Cronograma

Previsão de Início Abril de 2022

Estudos Preliminares Outubro de 2022

AIR ou NT de Regulação Fevereiro de 2023

Minuta do Ato Normativo Abril de 2023

Início Consulta Pública Maio de 2023

Audiência Pública Julho de 2023

Aprovação e Publicação Outubro de 2023

84

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SIM

Outras UORGs Responsáveis SDC, SDP, SPC e SGE

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Promover ações em benefício da ampliação da oferta e do transporte de gás natural

Estoque Regulatório

Tema Primário Movimentação de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Tema Secundário Regulação econômica do Mercado de Gás

Produto Gás Natural

Ato Normativo a ser revisado

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 2.13

Título da Ação Autorização de Instalações de Movimentação

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 52/2015, que estabelece a regulamentação para a construção, a ampliação e a operação de instalações de movimentação de petróleo, seus derivados, gás natural, inclusive liquefeito (GNL), biocombustíveis e demais produtos regulados pela ANP.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema A utilização da atual Resolução ANP nº 52/2015 revelou ser possível realizar uma simplificação regulatória quanto à exigência de documentos e procedimentos envolvidos para a outorga de autorizações. Será avaliada a possibilidade de estabelecer exigência distintas para instalações de maior ou menor grau de complexidade, de reduzir exigência no cadastro de agente regulado e de simplificar o procedimento referente à publicação do sumário.

Objetivos a Serem

Alcançados

Estabelecer uma resolução que melhor adeque os requisitos obrigatórios de modo a garantir a segurança das instalações autorizadas e prover as informações necessárias a serem prestadas à ANP. Adicionalmente, promover simplificação das exigências a serem demandadas.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Empresas de Transporte e Armazenamento de produtos regulados.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Lei nº 9.478, Art. 56, 68-A, Lei nº 12.490 e Lei nº 11.909.

Cronograma

Previsão de Início Abril de 2022

Estudos Preliminares Outubro de 2022

AIR ou NT de Regulação Fevereiro de 2023

Minuta do Ato Normativo Junho de 2023

Início Consulta Pública Julho de 2023

Audiência Pública Setembro de 2023

Aprovação e Publicação Novembro de 2023

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SIM

Outras UORGs Responsáveis SDP

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Estimular atividades reguladas mais seguras e sustentáveis, e contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa

Estoque Regulatório

Tema Primário Movimentação de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Tema Secundário Construção, ampliação e operação de instalações

Produto Combustíveis Líquidos

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 52/2015

Demandas de TI
Previsão de demanda de TI Não
Tipo de demanda de TI Sistema de cadastro de agente regulado.

87

Agenda Regulatória
2022-2023
Tema Principal 3 - Produção de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis

88

Agenda Regulatória
2022-2023
Informações Gerais
Número da Ação 3.01
Título da Ação Certificação da Produção ou Importação de Biocombustíveis
Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 758/2018, que regulamenta a certificação da produção ou importação eficiente de biocombustíveis e o credenciamento de firmas inspetoras.
Classificação da Ação Revisão
Problema Regulatório
Descrição do Problema Problemas relativos à Certificação de Biocombustíveis apresentados pelos produtores e importadores de biocombustíveis; modificações no cálculo da Nota de Eficiência Energético-Ambiental para inclusão de situações não previstas anteriormente; e inclusão de novas rotas aptas a se certificarem no RenovaBio.
Objetivos a Serem Alcançados
Contribuir para a redução de emissões de gases causadores do efeito estufa na comercialização e uso de combustíveis; e
Contribuir para o atendimento aos compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
Agentes Econômicos
Potencialmente Afetados
Produtores e Importadores de Biocombustíveis (Emissores primários)
AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, III, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo considerado de baixo impacto).
Justificativa para inaplicabilidade ou dispensa de AIR
Baixo impacto.
Origem da Ação Governamental
Detalhamento da Origem
Cronograma
Previsão de Início Janeiro de 2020
Estudos Preliminares Junho de 2021
AIR ou NT de Regulação Junho de 2022
Minuta do Ato Normativo Julho de 2022
Início Consulta Pública Setembro de 2022
Audiência Pública Novembro de 2022
Aprovação e Publicação Fevereiro de 2023

89

Agenda Regulatória
2022-2023
Dados Institucionais
UORG Responsável SBQ
Outras UORGs Responsáveis SPC
Outro(s) Órgão(s) da Administração Pública
Relacionado(s)

MME, EMBRAPA

Objetivo Estratégico Ampliar o monitoramento dos estoques de combustíveis com vistas à garantia do abastecimento nacional

Estoque Regulatório

Tema Primário Produção de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis

Tema Secundário Envio de informações ou monitoramento por meio de sistema

Produto Biocombustíveis

Ato Normativo a ser
revisado

Resolução ANP nº 758/2018

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Sim

Tipo de demanda de TI Sistema RenovaCalc

90

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 3.02

Título da Ação Segurança Operacional na Produção de Combustíveis

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 5/2014, que institui o Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional para refinarias de petróleo de forma a ampliar sua abrangência para os polos de processamento de gás natural e as centrais petroquímicas.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Atualmente, o SGSO é aplicado apenas para as refinarias de petróleo, sendo necessária sua ampliação para os polos de processamento de gás natural e as centrais petroquímicas.

Objetivos a Serem

Alcançados

Instituir o Regime de Segurança Operacional para os polos de processamento de gás natural e as centrais petroquímicas.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Processadores de gás natural e centrais petroquímicas.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Necessidade de atualização da regulamentação sobre o tema.

Cronograma

Previsão de Início Agosto de 2022

Estudos Preliminares Outubro de 2023

AIR ou NT de Regulação Janeiro de 2024

Minuta do Ato Normativo Março de 2024

Início Consulta Pública Abril de 2024

Audiência Pública Agosto de 2024

Aprovação e Publicação Outubro de 2024

91

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SPC

Outras UORGs Responsáveis SSM

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Promover ações integradas de conscientização e fiscalização da indústria e

sistematizar o monitoramento da segurança das operações

Estoque Regulatório

Tema Primário Produção de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis

Tema Secundário Segurança operacional

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser
revisado

Resolução ANP nº 5/2014

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

92

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 3.03

Título da Ação Produção de solventes

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 872/2022, que disciplina a atividade de produção de solventes. Apesar de ser uma norma recente, esta revogou a Portaria ANP nº 318/2001 em atendimento ao Decreto nº 10.139/2019, não passando por mudança de mérito, mas apenas ajustes de redação e formatação, sendo uma conversão de portaria em resolução. Dessa forma, faz-se necessária sua revisão, tendo em vista a desatualização frente aos demais atos normativos da ANP.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema A Resolução ANP nº 872/2022 (simples conversão da PANP nº 318/2001 em resolução para atendimento do Decreto nº 10.139/2019) está muito desatualizada, necessitando de revisão para alinhamento com os demais atos normativos da ANP.

Objetivos a Serem

Alcançados

Atualização e padronização dos requisitos a serem atendidos para fins de obtenção de autorização para a atividade de produção de solventes.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Produtores de solventes

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa
de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Necessidade de atualização da regulamentação sobre o tema.

Cronograma

Previsão de Início Outubro de 2022

Estudos Preliminares Fevereiro de 2023

AIR ou NT de Regulação Junho de 2023

Minuta do Ato Normativo Agosto de 2023

Início Consulta Pública Setembro de 2023

Audiência Pública Dezembro de 2023

Aprovação e Publicação Fevereiro de 2024

93

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SPC

Outras UORGs Responsáveis SDL, SBQ e SFI

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados
Estoque Regulatório
Tema Primário Produção de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis
Tema Secundário Produção de derivados de petróleo e gás natural
Produto Solventes
Ato Normativo a ser revisado
Resolução ANP nº 872/2022
Demandas de TI
Previsão de demanda de TI Não
Tipo de demanda de TI

94

Agenda Regulatória
2022-2023
Informações Gerais
Número da Ação 3.04
Título da Ação Produção de Biocombustíveis
Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 734/2018, que regulamenta a autorização para o exercício da atividade de produção de biocombustíveis e a autorização de operação da instalação produtora de biocombustíveis.
Classificação da Ação Revisão
Problema Regulatório
Descrição do Problema Após a publicação da Resolução ANP nº 734/2018, foram identificadas algumas melhorias de redação que devem ser implementadas para deixar algumas situações mais claras.
Objetivos a Serem Alcançados
Facilitar o entendimento dos agentes regulados quanto às exigências e obrigações da Resolução ANP nº 734/2018.
Agentes Econômicos
Potencialmente Afetados
Produtores de biocombustíveis.
AIR AIR realizada ou prevista.
Justificativa para inaplicabilidade ou dispensa de AIR
Origem da Ação Interna
Detalhamento da Origem Necessidade de atualização da regulamentação sobre o tema.
Cronograma
Previsão de Início Junho de 2020
Estudos Preliminares Março de 2021
AIR ou NT de Regulação Agosto de 2022
Minuta do Ato Normativo Outubro de 2022
Início Consulta Pública Novembro de 2022
Audiência Pública Fevereiro de 2023
Aprovação e Publicação Abril de 2023

95

Agenda Regulatória
2022-2023
Dados Institucionais
UORG Responsável SPC
Outras UORGs Responsáveis SDL, SBQ, SIM e SFI
Outro(s) Órgão(s) da Administração Pública
Relacionado(s)
Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os

setores regulados
Estoque Regulatório
Tema Primário Produção de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis
Tema Secundário Construção, ampliação e operação de instalações
Produto Biocombustíveis
Ato Normativo a ser
revisado
Resolução ANP nº 734/2018
Demandas de TI
Previsão de demanda de TI Não
Tipo de demanda de TI

96

Agenda Regulatória
2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 3.05

Título da Ação Emissão primária de Créditos de Descarbonização para comercialização de biodiesel entre produtores

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 802/2019, que regulamenta os procedimentos para geração de lastro necessário para emissão primária de Créditos de Descarbonização

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Com a publicação da Resolução ANP nº 857/2021, incluindo o inciso VIII no artigo 18 da Resolução ANP nº 734/2018 (Art. 18. O produtor de biodiesel somente poderá comercializar biodiesel com: ... VIII - outro produtor de biodiesel autorizado pela ANP), passou a ser autorizada a comercialização de biodiesel entre produtores deste biocombustível.

Objetivos a Serem

Alcançados

"Contribuir para a redução de emissões de gases causadores do efeito estufa na comercialização e uso de combustíveis; e
Contribuir para o atendimento aos compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima."

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Produtores e Importadores de Biocombustíveis (Emissores primários)

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, IV, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo que vise à atualização ou à revogação de normas consideradas obsoletas, sem alteração de mérito).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Nas hipóteses previstas no artigo 4º, incisos I, II, III e IV do Decreto nº 10.411/2020. Urgência em permitir que a comercialização de biodiesel entre produtores desse biocombustível possa gerar lastro para emissão de CBI0, uma vez que tal comercialização encontra-se autorizada pela ANP desde 29/10/2021, bem como é de baixo impacto a alteração do ato normativo.

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem inclusão da operação de comercialização de biodiesel entre produtores desse biocombustível, autorizada a partir da inclusão do inciso VIII no artigo 18 da Resolução ANP nº 734/2018 pela Resolução ANP nº 857/2021,

em vigor desde sua publicação no Diário Oficial da União em 29/10/2021.

Cronograma

Previsão de Início Janeiro de 2022

Estudos Preliminares Janeiro de 2022

AIR ou NT de Regulação Fevereiro de 2022

Minuta do Ato Normativo Março de 2022

Início Consulta Pública Julho de 2022
Audiência Pública Setembro de 2022
Aprovação e Publicação Novembro de 2022

97

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis SPC

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

MME, EMBRAPA

Objetivo Estratégico Estimular atividades reguladas mais seguras e sustentáveis, e contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa

Estoque Regulatório

Tema Primário Produção de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis

Tema Secundário Produção de biocombustíveis

Produto Biocombustíveis

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 802/2019

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Sim

Tipo de demanda de TI PLATAFORMA CBIO

98

Agenda Regulatória

2022-2023

Tema Principal 4 - Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

99

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.01

Título da Ação Especificação do Etanol - controle da qualidade

Descrição da Ação Prever na Regulamentação do etanol a figura do TRR na venda direta do combustível

Classificação da Ação Nova

Problema Regulatório

Descrição do Problema Resolução de especificação não prevê a existência do TRR na venda direta do etanol. Considerando que este agente tem características similares ao distribuidor no caso do armazenamento do produto será necessário prever a emissão de boletim de conformidade na venda do produto.

Objetivos a Serem

Alcançados

Atualizar o Resolução prevendo a figura do TRR no novo mercado de etanol

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Produtor, TRR e distribuidores

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, II, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo destinado a disciplinar direitos ou obrigações definidos em norma hierarquicamente superior que não permita, técnica ou juridicamente, diferentes alternativas regulatórias).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Lei que trata do assunto definindo data

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem Publicação da Medida Provisória nº 1.063/2021, da Medida Provisória nº

1.069/2021 e do Decreto nº 10.792/21.

Cronograma

Previsão de Início Setembro de 2021

Estudos Preliminares Junho de 2022

AIR ou NT de Regulação Novembro de 2021

Minuta do Ato Normativo Novembro de 2021

Início Consulta Pública Abril de 2022

Audiência Pública Maio de 2022

Aprovação e Publicação Julho de 2022

100

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis SDL, SFI, SPC

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

MME

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os

setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Qualidade de produtos

Produto Etanol Anidro ou Hidratado

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 19/2015

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

101

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.02

Título da Ação Especificação do Óleo Diesel

Descrição da Ação Revisão das Resoluções ANP nº 50/2013

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Com os aumentos dos teores de biodiesel no diesel, bem como os diversos relatos de problemas com o diesel B pelos agentes

econômicos/associações/consumidores é fundamental revisitar a

especificação do biodiesel e do diesel. Além disso, há a necessidade de

regulamentar o coprocessamento (H-BIO) do diesel com percentual de

material renovável.

Objetivos a Serem

Alcançados

Adequar as especificações do diesel e do biodiesel aos novos teores de

biodiesel no diesel. Tal resultado vai de encontro a atribuição da ANP de

proteger os interesses do consumidor quanto a qualidade dos produtos

regulados.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Produtores de biodiesel, produtores de derivados de petróleo,

distribuidores e revendedores de combustíveis, fabricantes de motores e

de peças para veículos

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, III, do Decreto 10.411/2020 (ato

normativo considerado de baixo impacto).

Justificativa para
inaplicabilidade ou dispensa
de AIR

Baixo impacto.

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem O resultado de estudo conduzido pelo CPT (em curso) indicará novos valores da especificação do óleo diesel comercial a luz do cronograma de aumento do teor de biodiesel na mistura com diesel.

Cronograma

Previsão de Início Janeiro de 2020

Estudos Preliminares Agosto de 2021

AIR ou NT de Regulação Fevereiro de 2022

Minuta do Ato Normativo Fevereiro de 2022

Início Consulta Pública Maio de 2022

Audiência Pública Julho de 2022

Aprovação e Publicação Outubro de 2022

102

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis SDL, SFI, SPC

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

MME

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Qualidade de produtos

Produto Óleo diesel

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 50/2013

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

103

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.03

Título da Ação Especificação da Gasolina de Aviação

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 5, de 2009, que estabelece especificação da gasolina de aviação, bem como as regras de controle da qualidade a serem atendidas pelos agentes econômicos que comercializam o produto em

território nacional.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Os combustíveis de aviação seguem padrões e regras de controle da qualidade, transporte e armazenamento internacionais. No entanto, alguns dos eventos ocorridos com a gasolina de aviação, apontaram ser fundamental uma análise mais detalhada da regulação da qualidade do referido combustível. Tal avaliação indicará a necessidade ou não de ajustes na sua especificação e controle da qualidade.

Objetivos a Serem

Alcançados

A presente ação regulatória tem por objetivo avaliar a necessidade de aprimoramento da regulação da qualidade da gasolina de aviação, de forma a mitigar e/ou evitar futuros eventos com o referido combustível.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Produtores, importadores, distribuidores, revendedores, consumidores.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa
de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem A Resolução ANP nº 05/2009 encontra-se em vigor a mais de 10 anos e, em virtude de eventos ocorridos nos últimos dois anos e a determinação do Decreto nº 10.139, de aprimoramento dos atos normativos das instituições públicas federais, vislumbrou-se a necessidade de revisão da referida resolução.

Cronograma

Previsão de Início Fevereiro de 2023

Estudos Preliminares Abril de 2023

AIR ou NT de Regulação Agosto de 2023

Minuta do Ato Normativo Setembro de 2023

Início Consulta Pública Novembro de 2023

Audiência Pública Janeiro de 2024

Aprovação e Publicação Abril de 2024

104

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis SDL, SPC, SFI, SIM

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

ANAC, MME

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Qualidade de produtos

Produto Combustíveis de Aviação

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 5/2009

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

105

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.04

Título da Ação Avaliação da redução do teor de enxofre na gasolina automotiva

Descrição da Ação Avaliar no contexto da fase L8 do Proconve para os veículos leves a gasolina, previsto para janeiro de 2025, a redução do limite máximo do teor de enxofre que atualmente é de 50 mg/kg

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Em 2019, com início das discussões da avaliação do teor de enxofre na

gasolina automotiva, foi apresentado pelo setor automobilístico proposta da redução desse teor a partir Em 2019, com início das discussões da avaliação do teor de enxofre na gasolina automotiva, foi apresentado pelo setor automobilístico proposta da redução desse teor a partir da fase L8 em 2025. A proposta, no primeiro momento foi gasolina premium S10 em 2025 e a gasolina comum S10 em 2031. No entanto, no segundo semestre de 2020, o setor apresentou nova proposta informando que em 2025 toda gasolina deve conter de enxofre, no máximo, 10 mg/kg. Assim, a ANP deu início a discussão com mercado e instituições de governo para avaliar a questão e estudar qual ação regulatória a ser tomada.

Objetivos a Serem

Alcançados

A partir da análise de impacto regulatório definir qual ou quais opções regulatórias a agência pode propor de modo a solucionar a questão relativa ao teor de enxofre na gasolina automotiva frente às novas tecnologias de motores de veículos a gasolina de modo não prejudicar o seu desempenho em mitigar as emissões de poluentes exigidas para fase L8 do Proconve.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Produtores, distribuidores, revendedores, órgãos ambientais, indústria automobilística, consumidores.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Em 2018, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) publicou a Resolução CONAMA n 492, de 20 de dezembro de 2018, estabelecendo as novas fases do Proconve para os veículos leves a gasolina, sendo a fase L7 a partir de janeiro de 2022 e fase L8 a partir de janeiro de 2025. Com a entrada dessas novas fases, a ANP proativamente deu início em 2019 à discussão acerca da necessidade de se prever a redução do teor de enxofre na gasolina, de S50 para S10, para essas novas fases.

Cronograma

Previsão de Início Novembro de 2019

Estudos Preliminares Novembro de 2022

AIR ou NT de Regulação Fevereiro de 2023

Minuta do Ato Normativo Março de 2023

Início Consulta Pública Maio de 2023

Audiência Pública Julho de 2023

Aprovação e Publicação Outubro de 2023

106

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis SDL, SPC, SFI

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

MME, MA, ME, Ibama, Cetesb

Objetivo Estratégico Estimular atividades reguladas mais seguras e sustentáveis, e contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Qualidade de produtos

Produto Gasolinas

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 807/2020
Demandas de TI
Previsão de demanda de TI Não
Tipo de demanda de TI

107

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.05

Título da Ação Especificação de Asfaltos

Descrição da Ação Revisão das especificações do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), das Emulsões Asfálticas e outros tipos de asfaltos.*

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Revisão das especificações do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), das Emulsões Asfálticas e outros tipos de asfaltos.

Objetivos a Serem

Alcançados

Simplificar os atos regulatórios, evitando exigências que não trazem ganho regulatório para os agentes e nem a sociedade.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Produtores, Importadores, Distribuidores

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Necessidade de atualização da regulamentação sobre o tema.

Cronograma

Previsão de Início Agosto de 2020

Estudos Preliminares Julho de 2022

AIR ou NT de Regulação Setembro de 2022

Minuta do Ato Normativo Outubro de 2022

Início Consulta Pública Dezembro de 2022

Audiência Pública Fevereiro de 2023

Aprovação e Publicação Abril de 2023

108

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis SDL, SFI, SPC

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Envio de informações ou monitoramento por meio de sistema

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 19/2005; Resolução ANP nº 30/2007; Resolução ANP nº

39/2008 Resolução ANP nº 32/2010 e Resolução ANP nº 36/2012

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

109

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.06

Título da Ação Controle da Qualidade de Biometano

Descrição da Ação Revisão e consolidação das Resoluções ANP nº 8/2015 e nº 685/2017, que estabelecem as regras para aprovação do controle da qualidade e a especificação do Biometano oriundo de aterros sanitários e estações de tratamento de esgoto destinado ao uso veicular e às instalações residenciais, industriais e comerciais.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Após a experiência das três primeiras unidades de produção de biometano oriundo de aterro sanitário, a SBQ vislumbrou a necessidade de aprimoramento das regras atuais, no que tange a análise de risco, sua elaboração e aprovação, bem como uma reavaliação das especificações e metodologias. Além disso, será consolidada as duas resoluções da qualidade.

Objetivos a Serem

Alcançados

Melhorar o entendimento das atuais regras e simplificar algumas que após esses dois anos de sua publicação verificou a necessidade do seu aprimoramento.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Produtores, Importadores, Distribuidores

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, III, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo considerado de baixo impacto).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Baixo impacto.

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Necessidade de atualização da regulamentação sobre o tema.

Cronograma

Previsão de Início Junho de 2020

Estudos Preliminares Abril de 2022

AIR ou NT de Regulação Novembro de 2022

Minuta do Ato Normativo Dezembro de 2022

Início Consulta Pública Fevereiro de 2023

Audiência Pública Março de 2023

Aprovação e Publicação Junho de 2023

110

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis SIM, SPC

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

MMA, IBAMA

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Qualidade de produtos

Produto Biometano
Ato Normativo a ser
revisado
Resolução ANP nº 8/2015 e nº 685/2017
Demandas de TI
Previsão de demanda de TI Não
Tipo de demanda de TI

111

Agenda Regulatória
2022-2023
Informações Gerais
Número da Ação 4.07
Título da Ação Atualização de Regras de Controle da Qualidade na Revenda Varejista

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 09/2007, que trata do controle da qualidade do combustível automotivo líquido adquirido pelo Revendedor Varejista para comercialização.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Por se tratar de uma norma de 2007, a ANP observou a necessidade de atualizações de regras da Resolução ANP nº 09/2007 que já não estão mais aderentes à prática do mercado.

Objetivos a Serem

Alcançados

Obter norma mais aderente ao ambiente regulatório no que se refere ao controle da qualidade dos combustíveis comercializados na Revenda Varejista.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Revendedores e distribuidores de combustíveis

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem A revisão visa atualizar regras de controle de qualidade na revenda.

Cronograma

Previsão de Início Junho de 2019

Estudos Preliminares Agosto de 2022

AIR ou NT de Regulação Outubro de 2022

Minuta do Ato Normativo Novembro de 2022

Início Consulta Pública Janeiro de 2023

Audiência Pública Março de 2023

Aprovação e Publicação Maio de 2023

112

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis SFI

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Qualidade de produtos

Produto Combustíveis Automotivos

Ato Normativo a ser
revisado
Resolução ANP nº 9/2007; Resolução ANP nº44; Resolução ANP nº
11/2014; Resolução ANP nº 50/2014; Resolução nº 16/2016; Resolução
ANP nº17/2016.
Demandas de TI
Previsão de demanda de TI Não
Tipo de demanda de TI

113

Agenda Regulatória
2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.08

Título da Ação Especificação do Etanol Combustível

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 19/2015, que trata das especificações do etanol combustível.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Após anos das exigências das análises mensais e trimestrais, a área técnica verificou a necessidade de revisão dessa periodicidade, bem como fazer uma avaliação da especificação do etanol anidro, inclusive no que se refere ao teor de enxofre. Além disso, observa-se a ausência da regra de dispensa de adição de corante no etanol anidro quando a distribuidora realiza o transporte do produto do produtor de etanol para o terminal de etanol.

Objetivos a Serem

Alcançados

A atualização das especificações do etanol combustível em consonância com as novas fases do Proconve para veículos leves, bem como aprimoramento das exigências do controle da qualidade contribuindo para simplificação regulatória.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Fornecedores de etanol combustível, Distribuidoras

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Após sete anos de vigência da regulação da qualidade do etanol combustível, mostrou-se necessária a promoção de ajustes referentes à dispensa de adição de corante ao etanol anidro. Além disso, a revisão da especificação e da periodicidade das análises mensais e trimestrais,

inclusive no que se refere ao teor de enxofre frente à fase L-8 Proconve em 2025.*

Cronograma

Previsão de Início Agosto de 2020

Estudos Preliminares Março de 2022

AIR ou NT de Regulação Setembro de 2022

Minuta do Ato Normativo Outubro de 2022

Início Consulta Pública Dezembro de 2022

Audiência Pública Janeiro de 2023

Aprovação e Publicação Março de 2023

114

Agenda Regulatória
2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis SDL/SFI

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Qualidade de produtos

Produto Combustíveis

Ato Normativo a ser revisado

Resolução ANP nº 19/2015

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

115

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.09

Título da Ação Monitoramento da Qualidade de Lubrificantes

Descrição da Ação Estudo de mercado e proposição de nova Resolução para o Programa de Monitoramento de Lubrificantes (PML).

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Com a publicação da Resolução ANP nº 790/2019, que regulamenta o Novo PMQC, suportado financeiramente pelos agentes econômicos, há necessidade de se avaliar como será custeado o Programa de Monitoramento de Lubrificantes (PML) a fim de que não seja extinguido.

No modelo tradicional, os laboratórios contratados para o PMQC coletam e enviam lubrificantes automotivos para o CPT. Em decorrência, pretende-se avaliar se o novo PML permanecerá nas bases atuais, ou seja, se a ANP deverá contratar laboratórios para a coleta dos lubrificantes, custeando esse serviço ou se deverá ser adotado novo modelo, em que os agentes monitorados serão responsáveis pelo custeio do Programa analogamente ao novo modelo do PMQC.

Objetivos a Serem

Alcançados

Ampliar e manter o monitoramento de lubrificantes, de modo a ajustá-lo ao melhor modelo de contratação de instituições para coleta e envio de amostras para o CPT.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Revendedores de óleos lubrificantes automotivos

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Necessidade de avaliar a adequação do PML no contexto do Novo PMQC.

Cronograma

Previsão de Início Dezembro de 2019

Estudos Preliminares Julho de 2022

AIR ou NT de Regulação Agosto de 2022

Minuta do Ato Normativo Outubro de 2022

Início Consulta Pública Janeiro de 2023

Audiência Pública Março de 2023

Aprovação e Publicação Maio de 2023

116

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis SFI

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Qualidade de produtos

Produto Graxas ou Lubrificantes

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 08/2011

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

117

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.10

Título da Ação Controle da Qualidade na Importação

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 680/2017, que dispõe sobre as obrigações quanto ao controle da qualidade dos produtos importados, a serem atendidas pelo importador e pela firma inspetora contratada por este, em todo o território nacional.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Dois pontos foram verificados: i) falta de aderência das regras com a prática do mercado, no que se referem as firmas inspetoras; e ii) falta de infraestrutura das firmas inspetoras nas fronteiras terrestres, responsáveis pela análise da qualidade dos produtos importados, dificultando o atendimento às exigências da Resolução ANP nº 680/2017. Assim, fundamental a definição de regras para essa situação evitando criar barreiras de concorrências com o maior produtor de combustíveis.

Objetivos a Serem

Alcançados

Promover a concorrência leal no mercado de combustíveis importados.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Firmas inspetoras credenciadas pela Resolução ANP nº 45/2010 e importadores

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Após decorridos 2 anos da publicação do ato normativo, foram identificados pontos a serem aperfeiçoados no que se refere ao controle da qualidade a ser executada pelas firmas inspetoras credenciadas na ANP, bem como relativo ao surgimento de interesse dos agentes econômicos de importação de combustíveis pelas fronteiras terrestres, modal rodoviário.

Cronograma

Previsão de Início Junho de 2019

Estudos Preliminares Janeiro de 2022

AIR ou NT de Regulação Julho de 2022

Minuta do Ato Normativo Julho de 2022
Início Consulta Pública Setembro de 2022
Audiência Pública Novembro de 2022
Aprovação e Publicação Fevereiro de 2023

118

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Qualidade de produtos

Produto Todos os combustíveis regulados pela ANP, que venham a ser importados

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 680/2017

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

119

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.11

Título da Ação Especificações dos combustíveis de referência

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 764/2018 que trata das especificações dos combustíveis de referência

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Com a entrada em vigência das novas especificações para os combustíveis

de referência, e o início das fases de testes por parte de algumas montadoras de veículos, alguns representantes deste segmento, tanto fornecedores quanto consumidores (montadoras e sistemistas), começaram a enfrentar algumas dificuldades na aquisição desses combustíveis, tanto pela falta de fornecedores quanto por questões de atendimento à especificação. Durante esse período de vigência da referida resolução, ocorreram problemas de qualidade com a gasolina e o óleo diesel de referências, situações nas quais foram necessárias autorizações excepcionais. Além disso, foi observado a necessidade de redução do teor de enxofre da gasolina de referência E22 para atendimento da nova fase L8 Proconve. Objetivos a Serem

Alcançados

Ajustar as especificações dos combustíveis de referência para a homologação de veículos automotores novos, em cumprimento às fases indicadas do Proconve e do Promot, de modo a dirimir eventuais entraves trazidos pela resolução atualmente em vigor; e reduzir o teor de enxofre da gasolina de referência para atendimento da nova fase L8 do Proconve, que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Produtores de combustíveis de referência, indústria automobilística e sistemistas.

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, III, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo considerado de baixo impacto).

Justificativa para
inaplicabilidade ou dispensa
de AIR

Baixo impacto.

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Após discussões com os agentes econômicos, indústria automobilística, Ministério de Meio Ambiente, Ibama e Cetesb, ficou acordada a necessidade de redução do teor de enxofre da gasolina de referência E22 para 10 mg/kg para fase L-8 Proconve, prevista para janeiro de 2025. Além disso, foi verificado pelo mercado e pela ANP a necessidade de alguns ajustes nas especificações do óleo diesel de referência B7 e gasolina de referência E22.

Cronograma

Previsão de Início Janeiro de 2021

Estudos Preliminares Julho de 2021

AIR ou NT de Regulação Agosto de 2021

Minuta do Ato Normativo Agosto de 2021

Início Consulta Pública Agosto de 2021

Audiência Pública Novembro de 2021

Aprovação e Publicação Dezembro de 2021

120

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

MMA e IBAMA

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Qualidade de produtos

Produto Combustíveis de Referência

Ato Normativo a ser
revisado

Resolução ANP nº 764/2018

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

121

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.12

Título da Ação Avaliação dos resultados do projeto piloto do novo modelo do PMQC - disciplinado pela Resolução ANP nº 790/2019

Descrição da Ação Avaliação dos resultados atingidos no decorrer do projeto piloto implementado sob disciplina da RANP nº 790/2019 com o objetivo de se decidir sobre a expansão nacional do novo modelo ou revogação da referida resolução

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Ao longo dos anos tem-se observado a discrepância entre os elos da cadeia de abastecimento, quanto à avaliação da qualidade dos produtos

comercializados. Enquanto produtores, distribuidores são responsáveis por custear a avaliação da qualidade dos produtos comercializado, o mesmo não se observava em relação aos revendedores varejistas; deseja-se equalizar essa situação. Como externalidade positiva espera-se avaliar o impacto positivo da independência de orçamento público nessa nova proposta, que seria implementada. Além disso, deseja-se incluir os

distribuidores e TRR, para se confrontar os dados apresentados por estes.

Objetivos a Serem

Alcançados

Garantir perenidade do PMQC, cumprindo atribuição legal da ANP em zelar pela qualidade dos combustíveis líquidos comercializados para o consumidor.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Revendedores varejistas, distribuidores, TRR e consumidores

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Adequação do custeio das ações de verificação da qualidade dos combustíveis comercializados pelos revendedores varejistas ao aplicado a outros elos da cadeia do abastecimento.

Cronograma

Previsão de Início Maio de 2023

Estudos Preliminares Outubro de 2023

AIR ou NT de Regulação Novembro de 2023

Minuta do Ato Normativo Novembro de 2023

Início Consulta Pública Fevereiro de 2024

Audiência Pública Abril de 2024

Aprovação e Publicação Junho de 2024

122

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados pela ANP

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Qualidade de produtos

Produto Combustíveis Automotivos

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 790/2019 e Resolução ANP nº 8/2011

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Sim

Tipo de demanda de TI A depender da avaliação dos resultados do projeto piloto, um sistema mais robusto para gestão e acompanhamento do PMQC poderá ser necessário para desenvolvimento. Na melhor das hipóteses, alterações robustas deverão ser necessárias ao sistema atual, incre

123

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.13

Título da Ação Especificação do Biodiesel (Revisão da Resolução ANP nº 45/2014)

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 45/2014 que trata da especificação do biodiesel e o controle da qualidade do produto a ser comercializado em território nacional.*

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Com os aumentos dos teores de biodiesel no diesel, bem como diversos relatos de problemas com o diesel B pelos agentes econômicos/associações/consumidores, é fundamental revisar a especificação do biodiesel e do diesel. A ANP realizou um estudo dos parâmetros críticos BX que deverá subsidiar a revisão das especificações do diesel e biodiesel.

Objetivos a Serem

Alcançados

Adequar as especificações do diesel e do biodiesel aos novos teores de biodiesel no diesel. Tal resultado vai ao encontro a atribuição da ANP de proteger os interesses do consumidor quanto a qualidade dos produtos regulados.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Produtores de biodiesel, distribuidores de combustíveis líquidos e revendedores de combustíveis, fabricantes de motores e peças para veículos.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para inaplicabilidade ou dispensa de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Há estudos internos da área sobre a necessidade de regulação da matéria.

Cronograma

Previsão de Início Maio de 2020

Estudos Preliminares Agosto de 2021

AIR ou NT de Regulação Setembro de 2021

Minuta do Ato Normativo Setembro de 2021

Início Consulta Pública Novembro de 2021

Audiência Pública Janeiro de 2022

Aprovação e Publicação Agosto de 2022

124

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis SPC/SDL/SFI

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

MME

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Qualidade de produtos

Produto Biodiesel

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 45/2014

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

125

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.14

Título da Ação Qualidade do Gás Natural

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 16/2008, que estabelece a especificação do gás natural, nacional ou importado, a ser utilizado como combustível para fins industriais, residenciais, comerciais e automotivos (GNV) .*

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema A revisão abrangerá os limites composicionais do gás natural que será foco de estudo de avaliação de impacto regulatório, de acordo com a deliberação da Diretoria Colegiada na reunião de Diretoria nº 1026, de 29 de outubro de 2020. Além disso, outras propostas serão discutidas com o objetivo de adequar tanto a especificação, no que se refere a característica POH, quanto a alteração e atualização de metodologias para a caracterização do produto, além de melhorias regulatórias que contribuam com as mudanças e inovações que ocorrerão no mercado de gás natural.

Objetivos a Serem

Alcançados

Proceder à revisão da norma editando regulamentação que expresse a melhor destinação do gás em consonância com interesses da sociedade e, por extensão, do país, à luz de programas governamentais voltados para esse combustível.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Carregadores, importadores, produtores, distribuidores de gás canalizado, consumidores

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Após 13 anos de vigência da Resolução ANP nº 16/2008, observou-se a necessidade de avaliação regulatória para o aprimoramento da qualidade do gás natural, tanto do ponto de vista da especificação quanto às regras de controle da qualidade. *

Cronograma

Previsão de Início Janeiro de 2017

Estudos Preliminares Agosto de 2022

AIR ou NT de Regulação Setembro de 2022

Minuta do Ato Normativo Outubro de 2022

Início Consulta Pública Dezembro de 2022

Audiência Pública Fevereiro de 2023

Aprovação e Publicação Abril de 2023

126

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis SIM, SPC, SDP, SDC

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

MME

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Qualidade de produtos

Produto Gás Natural

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 16/2008

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

127

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.15

Título da Ação Transparência de Preços na Revenda

Descrição da Ação - Edição de ato normativo que regulamenta a obtenção de dados de comercialização (preço e volume) das revendas de combustíveis líquidos e de GLP, através de autorização dos revendedores para que a ANP acesse a base de dados desses agentes regulados junto às Secretarias de Fazenda dos Estados;

- Elaboração de solução tecnológica para que os revendedores encaminhem à ANP as respectivas autorizações de acesso às bases de dados nas Secretarias de Fazenda dos Estados e para que a ANP busque essas informações nas Sefaz e as armazene; e

- Celebração de Acordo de Cooperação Técnica com as Secretarias de Fazenda dos Estados no âmbito do CONFAZ com vistas à cooperação nos termos desta Ação Regulatória.*

Classificação da Ação Nova

Problema Regulatório

Descrição do Problema Conforme detalhado no Relatório n. 1/2020/SDR-e (SEI 0600947), aprovado pela Diretoria Colegiada da ANP via Resolução de Diretoria n. 0073/2020 (SEI 0611619), são 2 os problemas regulatórios: (1) Problema Regulatório 1: disponibilidade limitada (no tempo e no espaço) de dados de preços de comercialização na revenda; e (2) Problema Regulatório 2: disponibilidade limitada (no tempo e no espaço) de dados de volumes de comercialização na revenda.

Objetivos a Serem

Alcançados

Conforme detalhado no Relatório n. 1/2020/SDR-e (SEI 0600947), aprovado pela Diretoria Colegiada da ANP via Resolução de Diretoria n. 0073/2020 (SEI 0611619), são 2 os objetivos regulatórios: (1) Objetivo Regulatório 1: aprimorar a obtenção de dados fidedignos de preços praticados na revenda varejista de combustíveis automotivos e GLP, aproximando-se da cobertura, em tempo real, de todas as operações de venda, de todos os agentes, com os menores custos financeiros e esforços operacional e fiscalizatório possíveis; (2) Objetivo Regulatório 2: aprimorar a obtenção de dados fidedignos de volumes comercializados na revenda varejista de combustíveis automotivos e GLP, aproximando-se da cobertura, em tempo real, de todas as operações de venda, de todos os agentes, com os menores custos financeiros e esforços operacional e fiscalizatório possíveis.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Revendedores varejistas de combustíveis automotivos e revendedores de GLP. Distribuidores de combustíveis automotivos e distribuidores de GLP.

AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Determinação da Diretoria da ANP (RD 893, de 25/07/2017).
Recomendações do CADE (NT nº 16/2018/DEE/CADE e Repensando o setor de combustíveis: medidas pró-concorrência).
Resolução CNPE nº 12/2019

128

Agenda Regulatória

2022-2023

Cronograma

Previsão de Início Julho de 2018

Estudos Preliminares Março de 2022

AIR ou NT de Regulação Junho de 2022

Minuta do Ato Normativo Julho de 2022

Início Consulta Pública Julho de 2022

Audiência Pública Outubro de 2022

Aprovação e Publicação Novembro de 2022

Dados Institucionais

UORG Responsável SDC

Outras UORGs Responsáveis SDL, SFI, STI, Diretoria Colegiada, PRG, SGE

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Órgãos fazendários estaduais - Secretarias de Fazenda dos Estados e

Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários

ENCAT; Conselho Nacional de Administração Fazendária - CONFAZ;

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE; Secret

Objetivo Estratégico Promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados pela ANP

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Envio de informações ou monitoramento por meio de sistema

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP 41/2013; Resolução ANP 58/2014; Resolução ANP 49/2016;

Resolução ANP 51/2016

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Sim

Tipo de demanda de TI A depender do desenho regulatório final. Recomenda-se a disponibilização de sistema para recebimento de arquivos XML, armazenamento otimizado dos dados e extração inteligente das informações (BI).

Desenvolvimento de interface no SRD-PR para manifestação

129

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.16

Título da Ação Revisão da Resolução ANP 795/2019

Descrição da Ação Edição de ato normativo que altera a Ranp 795/2019 que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de dados de preços relativos à comercialização de derivados de petróleo e biocombustíveis por produtores, importadores e distribuidores e dá outras providências.

Classificação da Ação Nova

Problema Regulatório

Descrição do Problema Conforme detalhado no Relatório n. 2/2020/SDR-e (SEI 1438149), que teve sua submissão à Consulta Pública aprovada pela Diretoria Colegiada da ANP na reunião de n. 457/2021 (SEI 1527658), o problema regulatório identificado quando da proposição da Ranp 795/2019 guarda relação com a posição dominante detida pela Petrobras e sua forte influência na formação

dos preços nos mercados nacionais de combustíveis. Destaca-se, ainda, que a ARR identificou os seguintes problemas ao avaliar o período de vigência da Ranp 795/2021: (1) dificuldades no processo de implementação das determinações da resolução referentes à homologação de contratos; (2) a obrigatoriedade do preço indicativo e de suas condições de formação e reajuste para o aumento da transparência e redução da assimetria de informação entre as partes nos contratos de fornecimento de combustíveis celebrados entre produtores e distribuidores parece não estar alcançado o objetivo proposto; (3) custo administrativo decorrente do número de horas destinadas por servidores ao processo de homologação de contratos; (4) os efeitos práticos da obrigatoriedade da publicação do preço de lista para o aumento da transparência e redução da assimetria de informação não foram percebidos por grande maioria dos agentes regulados consultados no processo de elaboração da ARR; (5) o desinvestimento da Petrobras tem o potencial de aumentar a complexidade, o volume e, consequentemente, os custos inerentes ao processo de homologação dos contratos; (6) a obrigatoriedade de publicação do preço de lista após o desinvestimento da Petrobras no setor de refino pode facilitar o alinhamento de preços no mercado. Os problemas, no entanto, serão melhor descritos na AIR, ou em caso de dispensa do mesmo, na Nota Técnica que subsidiará a proposta de alteração regulatória.

Objetivos a Serem

Alcançados

Conforme detalhado no Relatório n. 2/2020/SDR-e (SEI 1438149), que teve sua submissão à Consulta Pública aprovada pela Diretoria Colegiada da ANP na reunião de n. 457/2021 (SEI 1527658), o foco da Ranp 795/2019 foi o de ampliar a transparência e a previsibilidade do mecanismo de formação de preços no mercado de fornecimento primário, marcado pela presença de um agente econômico com forte influência sobre a determinação dos preços internos, por meio da ampliação das informações disponíveis aos agentes econômicos contratantes (distribuidores) e ao próprio órgão regulador, contribuindo para o melhor acompanhamento dos preços e a identificação de eventuais condutas anticompetitivas. A ARR, apontou, ainda, que deve-se: (1) aprofundar ou complementar estudos produzidos, em especial sobre a dispersão dos preços praticados, bem como acerca dos possíveis efeitos em um esperado cenário de novos agentes no refino após os desinvestimentos da Petrobras; (2) revisão do conceito do preço indicativo. Os objetivos, no entanto, serão melhor descritos na Análise de Impacto Regulatório (AIR), ou em caso de dispensa do mesmo, na Nota Técnica que subsidiará a proposta de alteração regulatória.

130

Agenda Regulatória

2022-2023

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Conforme detalhado no Relatório n. 2/2020/SDR-e (SEI 1438149), que teve sua submissão à Consulta Pública aprovada pela Diretoria Colegiada da ANP na reunião de n. 457/2021 (SEI 1527658), os principais atores afetados pelo problema regulatório que motivou

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem A própria Ranp 795/2019 previa, no parágrafo único do art. 14, a elaboração de Avaliação de Resultado Regulatório (ARR), no prazo de até 24 meses contados a partir de sua publicação. Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) da Ranp 795; CP 11/2021 sobre o Relatório da ARR.

Cronograma

Previsão de Início Março de 2022

Estudos Preliminares Julho de 2022

AIR ou NT de Regulação Novembro de 2022
Minuta do Ato Normativo Janeiro de 2023
Início Consulta Pública Janeiro de 2023
Audiência Pública Maio de 2023
Aprovação e Publicação Julho de 2023

131

Agenda Regulatória
2022-2023

Dados Institucionais
UORG Responsável SDC
Outras UORGs Responsáveis
Outro(s) Órgão(s) da
Administração Pública
Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados pela ANP

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Abastecimento de produtos

Produto gasolina A comum e gasolina A premium; óleo diesel A S10, óleo diesel A S500, óleo diesel marítimo e óleo diesel não rodoviário; querosene de aviação (QAV) e gasolina de aviação (GAV); gás liquefeito de petróleo (GLP) para envasilhamento em recipientes de Ato Normativo a ser revisado

Resolução ANP 795/2019

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

132

Agenda Regulatória
2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.17

Título da Ação Distribuição e Revenda de GLP

Descrição da Ação Revisão das Resoluções ANP nº 49/2016 e nº 51/2016, que regulamentam as atividades de distribuição e revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Flexibilizar a utilização do GLP para outras finalidades, como em caldeiras, saunas, aquecimento de piscinas e outros motores movidos a combustão interna que atualmente têm seu uso vedado. Bem como verificar a possibilidade de alteração regulatória com base nas conclusões da TPC 7.

Objetivos a Serem

Alcançados

Aumentar a eficiência do mercado e garantir o abastecimento de P13.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Distribuidores e revendedores de GLP

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Externa

Detalhamento da Origem Agentes regulados / Tomada Pública de Contribuições nº 7/2018.

Cronograma

Previsão de Início Janeiro de 2022

Estudos Preliminares Março de 2023

AIR ou NT de Regulação Julho de 2023

Minuta do Ato Normativo Agosto de 2023

Início Consulta Pública Agosto de 2023
Audiência Pública Dezembro de 2023
Aprovação e Publicação Fevereiro de 2024

133

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDL

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Abastecimento de produtos

Produto GLP

Ato Normativo a ser

revisado

Resoluções ANP nº 49/2016 e nº 51/2016

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

134

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.18

Título da Ação Marco regulatório de Combustível de Aviação

Descrição da Ação Revisão do marco regulatório de Combustível de Aviação (RANP 17/2006 e RANP 18/2006)

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Existência de possíveis barreiras de entrada no mercado de distribuição de combustíveis de aviação, com sobreposição de competências entre ANP e ANAC

Objetivos a Serem

Alcançados

Modernização dos regulamentos tem como objetivo contribuir para a redução do custo operacional de empresas aéreas brasileiras.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Distribuidores de Combustível de Aviação e Revendedores de Combustível de Aviação

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem Discussões conjuntas com a ANAC no âmbito do CT/CB Cronograma

Previsão de Início Abril de 2022

Estudos Preliminares Maio de 2022

AIR ou NT de Regulação Agosto de 2022

Minuta do Ato Normativo Setembro de 2022

Início Consulta Pública Setembro de 2022

Audiência Pública Janeiro de 2023

Aprovação e Publicação Fevereiro de 2023

135

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDL

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

ANAC

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Abastecimento de produtos

Produto Combustíveis de Aviação

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP 17/2006 e Resolução ANP 18/2006

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

136

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.19

Título da Ação Importação de Biodiesel

Descrição da Ação Regular a possibilidade da atividade de importação do Biodiesel a partir de 2023.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema RCNPE 14/2020 impôs que a importação de biodiesel se desse em caráter meramente excepcional nos primeiros 12 meses de vigência da RANP

857/2021

Objetivos a Serem

Alcançados

Estudar a possibilidade de importação do biodiesel

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Distribuidores e Produtores de Biodiesel

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, II, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo destinado a disciplinar direitos ou obrigações definidos em norma hierarquicamente superior que não permita, técnica ou juridicamente, diferentes alternativas regulatórias).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Normativo necessário para dar cumprimento ao estabelecido no art. 1º, §4º da Resolução CNPE nº 14/2020.

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Resolução de Diretoria 642/2021, que aprovou a publicação da RANP

857/2021, determinou a inclusão de ação específica sobre a importação de biodiesel na Agenda Regulatória com vistas a regulamentar a possibilidade de importação a partir de 2023

Cronograma

Previsão de Início Março de 2022

Estudos Preliminares Abril de 2022

AIR ou NT de Regulação Junho de 2022

Minuta do Ato Normativo Junho de 2022
Início Consulta Pública Junho de 2022
Audiência Pública Setembro de 2022
Aprovação e Publicação Outubro de 2022

137

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDL

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Abastecimento de produtos

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP 857/2021

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

138

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.20

Título da Ação Empresa Comercializadora de Etanol

Descrição da Ação Proposta de redesenho do agente Empresa Comercializadora de Etanol, surgida da audiência pública nº 17/2020.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Proposta de reduzir os requisitos necessários a atividade de Empresa Comercializadora de Etanol

Objetivos a Serem

Alcançados

Estudar a viabilidade do novo desenho do agente Empresa

Comercializadora de Etanol

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Fornecedores de Etanol, Distribuidores e Revendedores de Combustíveis

Líquidos

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, VII, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo que reduza exigências, obrigações, restrições, requerimentos ou especificações com o objetivo de diminuir os custos regulatórios).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Trata-se de redução de barreira de entrada ao mercado de ECE, visando a diminuição dos custos regulatórios e um possível aumento da concorrência.

Origem da Ação Externa

Detalhamento da Origem Resolução de Diretoria 572/2021, que aprovou a publicação da RANP 855/2021, aprovou a realização de audiência pública, precedida de consulta pública, por 45 dias, para coleta de subsídios quanto à empresa comercializadora de etanol no instrumento regulatório, antecedida de

avaliação da Superintendência de Distribuição e Logística quanto à necessidade de elaboração de Análise de Impacto Regulatório.

Cronograma

Previsão de Início Abril de 2022

Estudos Preliminares Maio de 2022

AIR ou NT de Regulação Junho de 2022

Minuta do Ato Normativo Julho de 2022

Início Consulta Pública Julho de 2022

Audiência Pública Novembro de 2022

Aprovação e Publicação Janeiro de 2023

139

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDL

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma

regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os

setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Defesa da concorrência

Produto Etanol Anidro ou Hidratado

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP 43/2009

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

140

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.21

Título da Ação Estoques mínimos

Descrição da Ação Revisão regulatória em consequência do desinvestimento da Petrobras

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema O novo cenário de downstream precisa de um marco regulatório de estoques mais aderente.

Objetivos a Serem

Alcançados

Estabelecer uma maior relação dos regulamentos que tratam da manutenção de estoques com o mundo fático.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Produtores, Distribuidores e Revendedores

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem O desinvestimento da Petrobras traz implicações na aplicabilidade das resoluções que estabelecem a necessidade de manutenção de estoques mínimos de determinados produtos.

Cronograma

Previsão de Início Julho de 2023
Estudos Preliminares Agosto de 2023
AIR ou NT de Regulação Setembro de 2023
Minuta do Ato Normativo Outubro de 2023
Início Consulta Pública Outubro de 2023
Audiência Pública Novembro de 2023
Aprovação e Publicação Dezembro de 2023

141

Agenda Regulatória
2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDL

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Outros assuntos referentes à produção de derivados de petróleo e biocombustíveis e processamento de gás natural

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP 45/2013, Resolução ANP 5/2015 e Resolução ANP 6/2015

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

142

Agenda Regulatória
2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.22

Título da Ação Livro de Movimentação de Combustíveis

Descrição da Ação Revisão da Portaria nº 26/1992 , que institui o livro de movimentação de combustíveis para a revenda varejista de combustíveis automotivos.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema A Portaria DNC nº 26, de 13 de novembro de 1992, constitui-se em norma das mais antigas ainda em vigência dentro da legislação aplicável ao trabalho da fiscalização do abastecimento nacional de combustíveis. A mesma instituiu o livro de movimentação de combustíveis (LMC) para registro diário, dos estoques e movimentação de compra e venda de produtos pelo revendedor de combustíveis.

Objetivos a Serem

Alcançados

Reduzir o custo regulatório para os agentes econômicos e para a administração pública.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Agentes econômicos do downstream

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, III, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo considerado de baixo impacto).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

A revisão do ato normativo tem como objetivo a atualização da portaria

que está obsoletas, não há alteração de mérito.

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Necessidade de atualização da regulamentação sobre o tema.

Cronograma

Previsão de Início Setembro de 2021

Estudos Preliminares Setembro de 2021

AIR ou NT de Regulação Setembro de 2021

Minuta do Ato Normativo Setembro de 2021

Início Consulta Pública Fevereiro de 2022

Audiência Pública Abril de 2022

Aprovação e Publicação Julho de 2022

143

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SFI

Outras UORGs Responsáveis UORGs do Downstream

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios por meio de uma regulação menos onerosa, eliminando barreiras de entrada em todos os setores regulados

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Fiscalização do Abastecimento

Produto sem classificação

Ato Normativo a ser

revisado

Portaria DNC nº 26/1992

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

144

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.23

Título da Ação Individualização das metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis, no âmbito da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio)

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 791/2019, que regulamenta a individualização das metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis, no âmbito da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema "Resolução CNPE nº 8/2020, art. 3º, estabelece que a ANP deverá regulamentar abatimento das metas compulsórias anuais de redução de emissões de GEE aplicáveis a todos os distribuidores que comercializaram combustíveis fósseis, em função da aquisição de biocombustíveis por meio de contrato de longo prazo.

"

Objetivos a Serem

Alcançados

Atender à Resolução CNPE nº 8/2020

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Distribuidores de Combustíveis, e Produtores e Importadores de Biocombustíveis (Emissores primários).

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, II, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo destinado a disciplinar direitos ou obrigações definidos em norma hierarquicamente superior que não permita, técnica ou juridicamente, diferentes alternativas regulatórias).

Justificativa para
inaplicabilidade ou dispensa
de AIR

Ato normativo destinado a disciplinar direitos ou obrigações deferidos em norma hierarquicamente superior

Origem da Ação Governamental

Detalhamento da Origem

Cronograma

Previsão de Início Janeiro de 2021

Estudos Preliminares Março de 2021

AIR ou NT de Regulação Abril de 2022

Minuta do Ato Normativo Abril de 2022

Início Consulta Pública Junho de 2022

Audiência Pública Agosto de 2022

Aprovação e Publicação Outubro de 2022

145

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis SPC

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

MME, EMBRAPA

Objetivo Estratégico Ampliar o monitoramento dos estoques de combustíveis com vistas à garantia do abastecimento nacional

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Envio de informações ou monitoramento por meio de sistema

Produto Biocombustíveis

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 791/2019

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

146

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.24

Título da Ação Diretrizes em Situações de Risco ao Abastecimento

Descrição da Ação Elaborar plano com diretrizes a serem seguidas pelos agentes regulados em determinadas situações de risco de restrição ou interrupção no suprimento de combustíveis.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Necessidade de estabelecimento de plano com diretrizes a serem seguidos pelos agentes regulados em situações de risco ao abastecimento.

Objetivos a Serem

Alcançados

Mitigação de situações de risco de restrição ou interrupção no abastecimento de combustíveis.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Produtores, distribuidores, importadores e revendedores de combustíveis líquidos.

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, I, do Decreto 10.411/2020 (urgência).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Instabilidades no mercado global de combustíveis, em especial do diesel, devido a fatores como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e o consequente risco de desabastecimento de combustíveis no mercado brasileiro.

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem A Resolução de Diretoria 194/2022 aprovou os planos de ação constantes na Nota Técnica Conjunta nº 33/2021/ANP, com os ajustes recomendados no Parecer nº 2/2022/DG-ASS/DG/ANP-RJ, dentre os quais consta a necessidade de estabelecimento de plano com diretrizes a serem seguidos pelos agentes regulados em situações de risco ao abastecimento.

Cronograma

Previsão de Início Junho de 2022

Estudos Preliminares Junho de 2022

AIR ou NT de Regulação Agosto de 2022

Minuta do Ato Normativo Agosto de 2022

Início Consulta Pública Agosto de 2022

Audiência Pública Dezembro de 2022

Aprovação e Publicação Março de 2023

147

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SDL

Outras UORGs Responsáveis

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Ampliar o monitoramento dos estoques de combustíveis com vistas à garantia do abastecimento nacional

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Abastecimento de produtos

Produto Combustíveis Líquidos

Ato Normativo a ser
revisado

Resolução ANP 53/2015

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI

148

Agenda Regulatória

2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 4.25

Título da Ação Alteração da Resolução ANP nº 790, de 10 de junho de 2019.

Descrição da Ação Correção de remissões e suspensão da aplicação de dispositivos da Resolução ANP nº 790, de 10 de junho de 2019, que instituiu novo modelo do Programa de Monitoramento da Qualidade de Combustíveis (PMQC).

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Devido ao grande lapso temporal de elaboração da Resolução ANP nº 790, de 2019, sua publicação se deu contendo dispositivos que haviam se tornado obsoletos, por fazerem remissão a outras Resoluções que já se encontravam revogadas e substituídas por normas mais recentes. Dessa

forma, faz-se agora necessário corrigir ditas remissões aos dispositivos revogados e substituídos por novas resoluções. Além disso, verificou-se também a necessidade de suspender a aplicação dos dispositivos que preveem a vedações de comercialização com agentes inadimplentes perante o PMQC, de modo a evitar qualquer risco de desabastecimento de combustíveis durante a implementação do Programa em seu novo formato, até a conclusão do projeto piloto em Goiás e no DF, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 9.847 de 26 de outubro de 1999.

Objetivos a Serem

Alcançados

Garantir a integridade da regulamentação do PMQC, e a segurança jurídica dos agentes, cumprindo atribuição legal da ANP em zelar pela qualidade dos combustíveis líquidos comercializados para o consumidor.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Revendedores varejistas, distribuidores, TRR e consumidores.

AIR AIR Dispensável, na forma do art. 4º, VII, do Decreto 10.411/2020 (ato normativo que reduza exigências, obrigações, restrições, requerimentos ou especificações com o objetivo de diminuir os custos regulatórios).

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

A correção de remissão a dispositivos revogados constitui atualização de normas consideradas obsoletas, sem alteração de mérito. A suspensão dos dispositivos que impedem a comercialização por agentes inadimplentes constitui redução de restrições com o objetivo de diminuir os custos regulatórios.

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Necessidade de retificação e atualização da regulamentação sobre o tema.

Cronograma

Previsão de Início Maio de 2021

Estudos Preliminares Setembro de 2021

AIR ou NT de Regulação Março de 2022

Minuta do Ato Normativo Março de 2022

Início Consulta Pública Julho de 2022

Audiência Pública Agosto de 2022

Aprovação e Publicação Outubro de 2022

149

Agenda Regulatória

2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SBQ

Outras UORGs Responsáveis SBQ

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

N/A

Objetivo Estratégico Promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados pela ANP

Estoque Regulatório

Tema Primário Abastecimento, Fiscalização do Abastecimento e Qualidade de Produtos

Tema Secundário Abastecimento de produtos

Produto Combustíveis Líquidos

Ato Normativo a ser

revisado

Resolução ANP nº 790, de 10 de junho de 2019.

Demandas de TI

Previsão de demanda de TI Não

Tipo de demanda de TI N/A

150

Agenda Regulatória
2022-2023
Tema Principal 5 - Transversal

151

Agenda Regulatória
2022-2023

Informações Gerais

Número da Ação 5.01

Título da Ação Comunicação de Incidentes

Descrição da Ação Revisão da Resolução ANP nº 44/2009, que versa sobre comunicação de incidentes.

Classificação da Ação Revisão

Problema Regulatório

Descrição do Problema Dispositivo não considera a forma de envio da comunicação de incidentes e adequação a cada atividade regulada pela ANP; necessidade de revisar os dados informados para analisar o desempenho da indústria e a relevância dos incidentes; redução da carga administrativa para envio e análise das informações de incidentes.

Objetivos a Serem

Alcançados

Melhoria da segurança operacional com a revisão da Resolução ANP nº 44/2009: (i) reorganização e revisão do conteúdo de comunicados de incidentes e relatórios de investigação; (ii) adequação às atividades reguladas por cada Uorg por meio da formalização de forma de envio de informações (Manual Comunicação de Incidentes); (iii) redução da carga administrativa.

Agentes Econômicos

Potencialmente Afetados

Empresas detentoras dos direitos de exploração e produção de petróleo e gás natural; e empresas autorizadas a exercer as atividades da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis.

AIR AIR realizada ou prevista.

Justificativa para

inaplicabilidade ou dispensa

de AIR

Origem da Ação Interna

Detalhamento da Origem Migração da Ação 13.1 da Agenda Regulatória 2017-2018 para a Agenda 2020-2021.

Cronograma

Previsão de Início Agosto de 2017

Estudos Preliminares Julho de 2018

AIR ou NT de Regulação Outubro de 2021

Minuta do Ato Normativo Março de 2022

Início Consulta Pública Março de 2022

Audiência Pública Abril de 2022

Aprovação e Publicação Julho de 2022

152

Agenda Regulatória
2022-2023

Dados Institucionais

UORG Responsável SSM

Outras UORGs Responsáveis SIM, SPC e SDL.

Outro(s) Órgão(s) da

Administração Pública

Relacionado(s)

Objetivo Estratégico Promover ações integradas de conscientização e fiscalização da indústria e sistematizar o monitoramento da segurança das operações

Estoque Regulatório

Tema Primário Transversal

Tema Secundário Envio de informações ou monitoramento por meio de sistema
Produto sem classificação
Ato Normativo a ser
revisado
Resolução ANP nº 44/2009.
Demandas de TI
Previsão de demanda de TI Sim
Tipo de demanda de TI Atualizar o sistema corporativo SISO-Incidentes.